



대·중소기업간 공정거래협약 이행평가 등에 관한 기준(유통분야)

[시행 2025. 12. 11.] [공정거래위원회예규 제490호, 2025. 12. 11., 일부개정]

공정거래위원회(유통대리점정책과), 044-200-4963

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 대규모유통업자와 중소 납품업자 등간에 거래를 함에 있어 자율적인 공정거래질서 확립을 위하여 상호 「대규모 유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 등 공정거래 관련 법령의 준수와 상생협력을 약속하는 협약을 자율적으로 체결하도록 지원하기 위해 협약체결, 협약내용, 협약이행평가 및 인센티브 제공 등에 대한 절차와 방법 및 기준을 정하는 데 그 목적이 있다.

제2조(협약의 성격) 이 기준(이하 "협약절차기준"이라 한다)에 의한 협약은 유통분야 거래관계에 있는 대·중소기업이 「대규모 유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」(이하 "대규모유통업법"이라 한다), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법"이라 한다) 등의 공정거래위원회(이하 "공정위"라 한다) 소관 관련 법규 및 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」(이하 "상생협력법"이라 한다)의 자율적인 준수와 상호간의 상생협력을 스스로 다짐하는 약속이다.

제3조(협약의 당사자) ① 협약의 당사자는 대규모유통업법 제2조의 규정에 의한 대규모유통업자 및 대규모유통업자와의 거래 중에 있는 모든 중소 납품업자와 매장임차인(이하 "납품업자 등"이라 한다)이 된다.
② 대규모유통업자는 협약체결 당시 거래 중에 있는 모든 중소 납품업자 등과 동일한 내용의 협약을 각각 체결하는 것을 원칙으로 하되, 납품업자 등을 대표할 수 있는 단체의 대표가 구성원의 위임을 받은 경우 이 대표와 일괄하여 협약을 체결할 수 있다.
③ 대규모유통업자는 협약체결 후 새로이 납품거래가 이루어지는 납품업자 등과도 원칙적으로 협약을 체결하여야 한다.

제2장 협약의 내용

제4조(공정거래협약에 담겨야 할 주요내용) 협약을 체결하는 당사자는 협약내용에 다음 사항을 반영한다.

- ① 협약 당사자 간의 공정한 계약을 위한 사항
- ② 협약 당사자 간의 범위만 예방 및 법 준수 노력을 위한 사항
- ③ 협약 당사자 간의 상생을 위한 지원·협력 사항
- ④ 협약평가기준의 준수, 협약내용 및 평가자료의 공정위 제출 등 기타 협약 관련 사항

제5조(공정한 계약을 위한 사항) 협약 당사자는 제4조 제1항의 규정에 의한 공정한 계약을 위한 사항으로 다음 내용을 협약서에 반영한다.

- ① 납품업자 등의 선정, 거래개시 및 중단 등에 대한 공정한 기준 설정·운용
 1. 납품업자 등의 선정, 입·퇴점 및 거래개시·중단·종료 결정의 세부 기준 설정·공개 및 준수
 2. 납품업자 등의 선정, 기본 방송 횟수 보장 및 방송 편성·중단 결정의 세부 기준 설정·공개 및 준수
 3. 납품업자 등과의 거래와 관련된 불공정거래행위 방지 규정 설정 및 운용
- ② 판매수수료 및 판매장려금 결정·변경 등에 대한 공정한 기준 설정·운용
 1. 판매수수료 및 판매장려금 결정·변경의 세부 기준 설정·공개 및 준수
 2. 연간거래기본계약서 등에 기재된 판매수수료 및 판매장려금의 요율, 기간 등 중요사항 준수
 3. 판매수수료 및 판매장려금 적용기간 준수 및 소급적용 등의 금지
 4. 당초 합의하지 않았거나 연간거래기본계약서 등에 없는 각종 명목의 수수료나 경제적 이익 제공 요구 금지
- ③ 판매촉진행사 진행 및 비용분담 등에 대한 공정한 기준 설정·운용

1. 판매촉진행사시 납품업자 등의 참여, 가격인하율, 수량 및 비용분담의 세부 기준 설정·공개 및 준수
2. 판매촉진행사시 납품업자 등과 충분한 사전 합의 진행 및 비용분담 내역에 대한 서면 계약체결
3. 납품업자에 대한 판매촉진 행사 실시 요구 및 참여 강요 금지
- ④ 매장 인테리어 비용, 판매촉진물 및 방송제작비용 분담 등에 대한 공정한 기준 설정·운용
1. 매장 위치이동·인테리어 비용 분담·보상의 세부 기준 설정·공개 및 준수
2. 상품 소개 동영상 및 모델·쇼핑호스트 출연료 등 방송제작시 소요되는 비용과 광고·홍보물 등 판매촉진물 제작시 소요되는 비용 분담의 세부 기준 설정·준수
3. 매장위치 변경에 따라 납품업자 등이 인테리어 비용을 지출한 경우 합리적인 범위 내에서 계약기간을 보장
- ⑤ 표준거래계약서 사용
- ⑥ 결제수단 및 대금지급 기일 개선
1. 현금 및 현금성 결제비율 개선(각 결제수단별 지급비율은 1년 동안 대규모유통업자가 납품업자 등에게 지급한 대금의 누적 총액 중 결제수단별 지급액의 비율을 말한다.)
2. 월 판매마감일로부터 대금지급 기일까지의 평균 일수에 대한 사항
- ⑦ 판매수수료 및 판매장려금 등의 개선
1. 납품업자 등과 협의를 통한 판매수수료 및 판매장려금 등의 합리적 결정(납품업자 등의 매출액 증가, 시장 상황, 입지 여건 등 고려)
2. 직매입거래 비율과 중소기업 상품판매 실적 증가 비율 등의 점진적 확대 노력(백화점, 면세점, 홈쇼핑의 경우)
3. 매장 임차인과의 협의를 통한 임대료 조정(임대를 하는 경우)

제6조(범위반 예방 및 법 준수 노력을 위한 사항) 협약 당사자는 제4조 제2항의 규정에 의한 범위반 예방 및 법 준수 노력을 위한 사항으로 다음 내용을 협약서에 반영한다.

- ① 범위반 사전 예방 및 사후 감시시스템 구축·운용
1. 사전 서면 계약체결 및 법정 계약사항이 명시된 서면 교부 시스템 구축
2. 서면 교부 전 상품 제조·주문(구두발주) 등의 방지 시스템 구축
3. 경영정보 요구 목적·범위·절차 관련 기준 마련 및 준수
- ② 대규모유통업법 주요 내용 준수 (각 업체별 해당되는 내용을 반영)
1. ‘납품업자 등의 종업원 파견 및 사용에 관한 가이드라인’ 준수
2. ‘판매장려금 부당성 심사에 관한 지침’ 준수
3. ‘특약매입거래에 관한 부당성 심사 지침’ 준수
4. ‘TV홈쇼핑 사업자의 특정 불공정거래행위에 대한 위법성 심사지침’ 준수
5. ‘대규모유통업자의 반품행위에 대한 위법성 심사지침’ 준수
6. ‘온라인 쇼핑몰업자의 불공정행위 심사지침’ 준수

제7조(상생협력을 위한 지원·협력 사항) 협약 당사자는 제4조 제3항의 규정에 의한 상생을 위한 지원·협력 사항으로 다음의 내용을 협약서에 반영한다.

- ① 대규모유통업자의 납품업자 등에 대한 상생을 위한 지원 사항은 다음과 같이 구분한다.
1. 금융(자금)지원
금융(자금)지원은 대규모유통업자가 납품업자 등에게 원자재·장비구입비, 생산자금, 설비투자비, 기술(개발·연구)자금 및 운영비 등 명칭 여하를 불문하고 다음과 같이 지원하는 것(거래대금의 선금금 지급을 제외한다)을 말한다.
가. 직접지원 : 대규모유통업자가 직접 납품업자 등에게 자금을 무상으로 제공하거나 기준금리보다 저리 또는 무상으로 대여하는 것을 의미
나. 간접지원 : 대규모유통업자가 금융기관 등에 납품업자 등의 거래내역·보증·담보 등의 제공 또는 추천을 통하여 납품업자 등에게 기준금리보다 저리의 여신을 제공(대출) 하도록 알선 또는 중재하는 등의 방법으로 대출을 지원하는 것(대규모유통업자 - 금융기관 - 중소기업 간의 약정을 통한 네트워크론 등)을 의미
다. 혼합지원 : 대규모유통업자가 직접 금융기관 등에 자금을 예치하거나 펀드를 조성하여(계열사가 예치한 자금 또는 조성한 펀드를 이용하는 경우 포함) 금융기관으로 하여금 대규모유통업자 또는 계열사의 납품업자 등에게 기준금리보다 저리로 여신을 제공하도록 알선 또는 중재하는 등의 방법으로 대출을 지원(상생협력펀드 조성, 펀드공동이용 등)하거나, 대규모유통업자가 지분투자펀드를 조성하여 납품업자 등을 대상으로 투자하는 것을 의미
2. 기타 납품업자 등 지원

기타 납품업자 등 지원은 금융(자금)지원 외 납품업자 등 지원 사항을 의미한다.

- ② 납품업자 등의 상생을 위한 협력사항은 다음과 같다.
 1. 신의성실의 원칙에 입각한 계약내용의 이행
 2. 생산성 향상을 위한 원가절감, 기술개발, 공정·품질·물류개선 등
 3. 대규모유통업자의 윤리규정 준수
 4. 기타 납품업자 등의 상생협력을 위한 협력사항으로 협약 당사자가 정한 내용

제3장 협약 절차

- 제8조(협약기간)** ① 협약기간은 원칙적으로 1년으로 한다. 다만, 상호 합의에 의해 1년 이상 2년 이하의 기간으로 설정할 수 있다.
- ② 협약기간 만료시 상호 합의에 의해 협약기간을 1년 단위로 연장할 수 있다. 다만, 상호 합의에 의해 1년 이상 2년 이하의 기간으로 연장할 수 있다.
 - ③ 협약기간 만료시 당사자 간의 합의지연, 대규모유통업자의 상생협력 지원내용 미확정, 기타 불가피한 사유로 인하여 협약기간을 연장하지 아니하고 일정기간이 경과한 후에 협약을 체결하고자 하는 경우에는 새로운 협약을 다시 체결(이하 "재협약"이라 한다) 한다.
 - ④ 제2항 및 제3항의 규정에 따라 협약기간을 연장하거나 재협약을 체결하는 경우에는 제10조의 규정에 의한 협약체결 절차를 따른다.
 - ⑤ 제2항 및 제3항의 규정에 의한 협약기간 연장 또는 재협약에 대한 이행 평가는 제11조의 규정에 따른다.

- 제9조(공정위의 지원사항)** ① 공정위는 대·중소기업의 적극적인 협약 참여를 유도하고 협약 당사자가 협약내용을 성실히 이행할 수 있도록 하기 위하여 관련 대규모유통업자 및 사업자 단체와 협의하여 다음 사항을 지원한다.
1. 협약체결 절차·방법, 협약내용, 평가 및 인센티브 등에 대한 기준의 마련
 2. 협약체결 전 협약내용의 검토 등 협약체결 지원
 3. 중간점검
 4. 협약이행 평가
 5. 협약이행 우수 기업에 대한 인센티브 제공
 6. 원활한 협약이행을 위한 상담
 7. 협약이행 평가결과에 따른 컨설팅
 8. 공정거래 표준 협약서 제정·보급
 9. 기타 협약 전반에 대하여 지원이 필요하다고 판단되는 사항
 - ② 공정위는 협약 당사자의 자율적인 협약체결 및 이행을 위하여 최대한 지원을 하여야 하며, 이 기준이나 협약내용의 불이행 또는 평가등급의 저조 등을 이유로 어떠한 불이익을 제공하여서도 아니 된다.
 - ③ 공정위는 대규모유통업자의 매출액·납품업자 등과의 거래규모 등을 고려하여 기존 협약의 연장, 재협약, 신규협약의 체결을 권장할 수 있다.
 - ④ 공정위는 신규 협약을 체결하는 대규모유통업자가 협약 체결 및 이행을 성공적으로 수행할 수 있도록 도입 초기 2년에 한하여 다음 사항을 지원할 수 있다.
 1. 대규모유통업자의 유통거래관행에 대한 사전 자문
 2. 대규모유통업자의 공정한 거래관행을 위한 내부 기준 설정
 3. 공정위 표준계약서의 도입
 4. 항목별 모의 평가
 - ⑤ 공정위는 대규모유통업자가 전항의 지원 과정에서 공정위가 권고한 내용을 충실히 이행한 경우 이행평가지가점을 부여하거나 이행 내역과 관련된 평가항목의 실적으로 고려할 수 있다.

- 제10조(협약체결 절차 및 표준공정거래 협약서)** ① 협약을 체결(기간연장, 재협약을 포함한다)하고자 하는 대규모유통업자는 협약체결 전에 협약서(안)과 별표 2.의 양식에 따라 작성한 협약체결 신청서를 공정위에 제출한다.
- ② 공정위는 대규모유통업자가 제출한 협약서(안)의 내용이 이 기준에 적합한지 여부 등을 검토하여 협약서(안)의 내용에 대해 이 기준에 맞게 수정을 요구할 수 있으며, 수정을 요구받은 대규모유통업자는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다.

- ③ 대규모유통업자는 제1항 및 제2항의 절차를 거쳐 협약을 체결한 경우 협약체결일로부터 20일 이내에 협약서 사본과 제5조 내지 제7조의 규정에 의한 협약내용에 대한 구체적인 세부 이행계획을 공정위에 제출하여야 한다.
- ④ 공정위는 별지와 같은 「(유통)공정거래 표준 협약서」를 제정하여 사용을 권장할 수 있으며, 대규모유통업자 또는 납품업자 등은 표준 협약서를 협약 체결 당사자 간의 거래 현실에 맞게 수정하여 사용할 수 있다.
- ⑤ 대규모유통업자는 협약체결 희망일에 전년도 매출액이 확정되지 아니한 경우 전전년도 매출액에 기초하여 협약(안) 및 별표 2.의 양식에 따라 작성한 협약체결 신청서를 공정위에 제출하되, 전년도 결산이 완료된 이후 15일 내에 확정된 전년도 매출액 기준으로 협약(안)의 구체적 내용을 수정하고 이에 근거하여 납품업자 등과 협약을 체결하여야 한다. 또한, 협약체결일로부터 15일 이내에 협약서 사본, 세부 이행계획 및 협약사 명단을 공정위에 제출하여야 한다.
- ⑥ 제5항에서 대규모유통업자는 협약체결일에 전년도 매출액이 확정되지 아니한 경우 전전년도 매출액에 기초하여 협약을 체결하되, 전년도 결산이 완료된 이후 30일 내에 확정된 전년도 매출액 기준으로 협약의 구체적 내용을 수정해서 공정위에 제출하여야 한다.
- ⑦ 동반성장지수 평가대상 기업이거나 협약 상대방별로 협약 기간이 다른 경우 등 합리적 사유가 인정되는 경우에는 협약이 해당연도 1.31.에 체결된 것과 동일하게 제1항 내지 제6항의 절차를 거칠 수 있다.

제4장 이행평가 및 인센티브

제11조(협약이행 평가) ① 대규모유통업자는 협약을 체결한 날로부터 1년이 경과한 후에는 1년 경과일로부터 30일 이내(동반성장지수 평가 대상기업 또는 동반성장지수 평가 대상기업과 함께 평가를 받고자 하는 기업의 경우 1.31.까지)에 공정위에 협약내용의 이행평가를 요청한다. 이때 협약내용 이행실적 자료를 공정위에 제출하여야 한다.

- ② 동반성장지수 평가 대상기업 중 이미 체결한 협약이 종료되지 않은 기업은 기존의 협약체결 시점부터 동반성장지수 평가 대상 기간 이전까지의 기간에 대해 평가를 요청할 수 있다.
- ③ 공정위는 제1항의 규정에 의한 협약 이행평가를 요청 받은 때에는 다음의 절차와 기준에 따라 평가를 실시한다.

1. 평가를 요청한 대규모유통업자의 협약내용 및 이행실적에 대하여 평가를 실시한다.
2. 평가를 요청한 대규모유통업자의 협약기간 1년 경과일을 기준으로 같은 분기에 해당하는 대규모유통업자를 모아 평가를 실시한다. 다만, 동반성장지수 평가 대상기업 및 동반성장지수 평가 대상기업과 함께 평가를 받을 것을 신청한 기업의 경우 직전년도의 실적에 대해 상반기에 평가를 실시한다.
3. 협약이행 평가는 협약체결 대규모유통업자 및 납품업자 등이 제출한 서면(전자서면을 포함)자료 등을 통한 평가를 원칙으로 한다.
4. 제3호의 규정에도 불구하고 협약체결 당사자의 일방이 요청하거나 공정위가 판매수수료 및 판매장려금의 개선 등 서면(전자서면을 포함)확인으로는 정확한 평가가 곤란하다고 판단하는 부분에 대해 대규모유통업자 또는 납품업자 등을 대상으로 현장 확인을 실시할 수 있다. 이때 현장 확인은 평가대상 기업이 제출한 자료의 진위여부를 가리기 위한 확인으로 국한한다.
5. 협약이행평가 자료와 관련한 대규모유통업자의 내부제보 및 납품업자 등의 제보를 위해 공정위 홈페이지에 제보방을 운영할 수 있다.

- ④ 협약이행 평가를 위한 주요항목은 다음과 같다.

1. 계약의 공정성
2. 법위반 예방 및 법 준수 노력
3. 상생협력 지원
4. 법위반 등에 따른 감점

- ⑤ 대규모유통업법 위반으로 법 제32조에 의한 시정조치 또는 제35조 제1항에 의한 과징금 부과조치를 받거나, 제42조 제2항에 의한 고발조치(이하 시정조치 등)를 당한 기업 및 공정거래법 위반 행위 중 납품업자에 대한 거래상지위 남용행위(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제45조 제1항 제6호 위반)로 공정거래법 제49조에 의한 시정조치 또는 제50조에 의한 과징금 부과조치를 받거나, 제129조에 의한 고발조치(이하 시정조치 등)를 당한 기업, 그리고 이외 공정거래위원회 소관 법률 위반으로 시정조치 등을 받아 협약평가위원회가 납품업자 등과의 상생 협력을 저해하였다고 인정한 기업에 대해 조치시점(공정거래위원회의 심의·의결 후 합의일 기준, 이하 동일) 이후 최근의 이행평가점수에서 별표 1.에 따라 감점을 할 수 있다. 단, 시정조치 등을 받은 전력이 있는 기업이 신규로 협약을 체결하였을 경우, 해당 협약에 대한 이행평가지 협약 체결 전의 시

정조치 등을 이유로 감점하지 아니한다.

- ⑥ 제5항에 불구하고, 평가시점 기준 3개월 내 시정조치, 과징금, 고발 등(이하 시정조치 등)이 예상되는 경우, 시정조치 등이 확정되는 시점까지 당해 평가를 유예할 수 있으며, 평가가 이미 완료된 후 3개월 내 시정조치 등이 있는 경우, 기 이루어졌던 직전 이행평가의 점수를 소급하여 감점할 수 있다.
- ⑦ 공정위는 그 임직원이 납품업자 등과 관련하여 금품수수, 배임, 청탁 등 기업윤리와 상생협력에 반하는 행위를 한 전력이 있는 대규모유통업자의 경우, 해당 행위와 관련된 언론보도, 기소, 판결 등이 있었던 시점 이후 최근 협약의 평가점수에서 별표 1.에 따라 감점을 할 수 있다. 단, 평가 후 3개월 내 상생협력에 반하는 행위로 언론보도, 기소, 판결 등이 있는 경우, 기 이루어졌던 직전 이행평가의 점수를 소급하여 감점할 수 있으며, 과거 상생협력에 반하는 행위를 한 전력이 있는 기업이 신규로 협약을 체결하였을 경우, 해당 협약에 대한 이행평가지 협약 체결 전의 행위를 이유로 감점하지 아니한다.
- ⑧ 제7항에도 불구하고, 기업 스스로 임직원의 법규 위반행위를 적발하여 해당 임직원을 직접 검찰에 고발하고, 이에 따라 해당 임직원에게 대한 기소 또는 판결 등이 이루어진 경우에는 이행평가지 해당 법규 위반행위를 이유로 감점하지 아니한다.
- ⑨ 협약평가 주요 항목별 점수배분 기준은 별표 1.과 같다.
- ⑩ 다음 각 호에 해당하는 경우 별표 1.의 점수배분 기준에도 불구하고 평가점수를 가감 조정할 수 있다.
 1. 영위 업종의 특성상 그 필요성이 현저히 낮다고 판단되는 평가항목의 경우, 해당 항목의 반영 및 이행 여부를 불문하고 당해 항목에 대한 점수를 다른 항목으로 반영하여 평가할 수 있다.
 2. 대규모유통업자가 속한 시장 또는 산업여건, 대규모유통업자의 재무상황 등이 객관적으로 어려워 평가기준을 그대로 적용하는 것이 합리적이지 않다고 판단되는 경우에는 금융(자금)지원, 결제수단 개선 항목에 대해 협약평가위원회의 심의를 거쳐 평가기준을 달리 적용하여 평가할 수 있다.
 - ⑪ 공정위는 평가항목, 평가방법 및 항목별 점수배분 등에 대해 이 기준을 기본으로 하되, 필요시 별도의 세부 평가 기준을 정하여 적용할 수 있다.

제11조의2(중간점검) ① 공정위는 협약체결기업의 성실한 협약이행 여부를 협약기간 중 점검하고 그 결과를 통보할 수 있다.

- ② 중간점검은 협약내용 전반 또는 일부 내용에 대하여 실시한다.
- ③ 대규모유통업자가 제출한 중간점검 제출자료와 중간점검 결과에 대한 공개 여부에 대하여는 제15조(영업비밀 등의 보호)의 규정을 준용한다.

제11조의3(협약이행 평가업무 수행의 역할과 범위) 협약이행 평가업무의 효율적 수행을 위해 공정위는 협약제도 기획·총괄업무를 수행하고, 한국공정거래조정원(이하 '조정원'이라 한다)은 공정위의 지휘·감독 하에서 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 협약이행 평가신청 접수 및 실적 자료 제출 안내
2. 실적자료 검토 및 현장 점검
3. 평가점수 산정 및 협약평가의견서 작성
4. 기업 대상 자문·컨설팅 및 간담회 등 개최
5. 기타 협약 관련 제반업무

제12조(납품업자 등의 만족도 조사) ① 공정위는 제11조의 규정에 의한 협약이행 평가를 위하여 협약을 체결한 대규모유통업자의 납품업자 등에 대하여 협약내용 및 협약이행과 관련한 "납품업자 등의 만족도"를 조사한다.

- ② 제1항의 규정에 의한 납품업자 등의 만족도 조사대상 납품업자 등은 대규모유통업자의 협약체결 납품업자 등 수의 30%~50% 범위 내에서 공정위가 정한다. 다만 표본추출 결과 조사대상 납품업자 등 수가 30개 미만인 경우에는 협약체결 납품업자 등 수의 50%에 대해 만족도 조사를 실시한다.
- ③ 만족도 조사는 공정위가 조사대상 납품업자 등에게 우편 또는 이메일을 이용하여 설문조사 내용을 발송하여 수신하는 방법을 이용하거나, 외부의 설문조사 전문기관에 의뢰하여 조사를 실시할 수 있다.
- ④ 동반성장지수 평가 대상기업에 대해서는 제1항의 납품업자 등의 만족도 조사를 하지 않는다.

제13조(협약평가 위원회의 구성·운영) ① 공정위는 공정하고 객관적인 협약이행 평가와 협약제도의 발전에 대한 심의를 위해 협약평가위원회를 구성·운영한다.

- ② 위원은 동반성장위원회, 대한상공회의소, 중소기업중앙회 및 한국공정거래조정원 소속 임원 각 1인, 변호사 1인, 교수 1인 및 설문조사 전문기관(회사) 소속 임원 1인과 공정위 기업협력정책관, 기업거래정책과장, 가맹거래정책과장, 유통대리점정책과장 등 11인의 범위 내에서 구성한다.

- ③ 위원 중 변호사, 교수 및 설문조사 전문기관(회사) 소속 임원의 임기는 2년으로 한다.
- ④ 공정위는 협약평가위원을 위촉하는 경우 당사자에게 위촉사실을 문서로 통보하거나 위촉장을 수여할 수 있다.
- ⑤ 협약평가위원회는 협약이행평가, 납품업자 등 만족도 조사, 인센티브 내용 및 협약절차기준의 개정, 이의신청, 허위자료 제출 등에 대한 조치 등 협약과 관련된 제반사항을 심의·결정한다.
- ⑥ 협약평가위원회의 운영은 공정위 유통정책관이 회의를 소집하거나 평가위원 1/3 이상의 개회 요구를 받아 소집하되, 위원의 과반수 이상의 참석으로 개회를 한다.
- ⑦ 협약평가위원회는 긴급한 안건을 논의하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 서면으로 심의를 할 수 있다.

제14조(협약이행 평가등급 및 인센티브 제공기준) ① 공정위는 제11조의 규정에 의한 대규모유통업자의 협약이행 평가결과 점수에 따라 다음과 같이 등급을 구분하여 인센티브를 제공할 수 있다.

평가등급	평가점수	인센티브 제공내용
최우수	95점 이상	- 대규모유통업법 제29조제2항에 따른 직권조사 2년간 면제(조사 면제라 함은 당해 기업을 조사 대상에 미포함 하는 것을 의미, 이하 동일) - 법인·개인 대상 위원장 이상 표창 수여
우 수	90점 이상	- 대규모유통업법 제29조제2항에 따른 직권조사 1년간 면제 - 법인 대상 위원장 표창 수여
양 호	85점 이상	- 법인 대상 위원장 표창 수여

- ② 공정위는 동반성장지수 평가 대상 기업의 경우, 그 평가 등급에 따라 다음과 같이 인센티브를 제공하며, 해당 기업이 제1항의 인센티브도 제공받는 기업인 경우, 양자를 비교하여 기업에게 더 유리한 인센티브를 제공할 수 있다.

평가등급	인센티브 제공내용
최우수	- 대규모유통업법 제29조제2항에 따른 직권조사 2년간 면제
우 수	- 대규모유통업법 제29조제2항에 따른 직권조사 1년간 면제

- ③ 공정위는 협약평가위원회 심의 후 평가를 받은 대규모유통업자에 잠정적인 평가등급과 협약평가의견서를 통지할 수 있으며, 해당 대규모유통업자는 1주일 이내에 이의신청을 할 수 있다.
- ④ 제11조 제2항에 따라 평가를 한 기업의 경우 평가대상기간이 6개월을 초과하는 경우 기존 인센티브의 100%까지, 6개월 이하인 경우 50%까지 부여할 수 있다.
- ⑤ 이 협약절차기준에 따라 제공되는 인센티브는 다른 공정거래 관련 법규 등에서 정한 것과 별개로 제공된다.
- ⑥ 공정위는 제1항 및 제2항의 직권조사 면제 인센티브에 불구하고 신빙성 있는 첩보, 제보, 익명신고 등을 근거로 직권 인지하여 실시하는 조사(단, 대규모유통업법 제30조에 따른 서면실태조사 결과를 근거로 직권 인지하여 실시하는 경우는 제외)는 직권으로 실시할 수 있다.
- ⑦ 공정위는 제1항의 규정에 의한 인센티브 제공 대상이 되는 당해 기업에 대해 평가등급, 인센티브 내용 및 인센티브 제공기간 등을 통지하여야 한다.

제5장 보칙

제15조(영업비밀 등의 보호) ① 공정위는 협약 당사자가 협약체결 및 협약이행 평가와 관련하여 임의로 공정위에 제출한 협약내용, 협약이행 실적 및 평가결과 자료 중 협약 당사자의 영업비밀에 속하거나 외부로 제공될 경우 당해 사업자의 영업 및 이미지 관리에 지장을 초래할 수 있는 다음 내용을 당해 기업의 동의 없이 공정위 이외의 국가기관(지방자치단체 포함), 단체 또는 기업 등에게 제공하여서는 아니 된다. 다만, 동반성장지수 산정을 위해 필요한 평가점수, 납품업자 등 명단(회사명, 대표자명, 주소, 연락처 등)은 동반성장위원회에 제공할 수 있다.

1. 대규모유통업자의 개별 납품업자 등에 대한 자금지원, 매입가격 결정, 기타 경영지원과 관련한 구체적인 계획 및 실적내용
2. 대규모유통업자의 납품업자 등 명단(회사명, 대표자명, 거래금액, 거래품목, 주소, 연락처, 이메일 주소 등)

3. 평가대상 대규모유통업자의 구체적인 평가점수 등 세부평가자료
4. 협약서 및 협약내용 세부추진계획, 협약이행실적 관련 자료
5. 납품업자별 만족도조사 회신내용 등 공개시 납품업자 등에게 불이익이 우려되는 자료
6. 기타 당해 기업의 영업비밀 공개, 기업이미지 훼손, 거래상의 불이익 등을 초래할 우려가 있는 자료
- ② 제1항의 규정에 의한 당해 기업의 동의는 당해 기업의 대표이사 명의의 서면(전자서면 포함)동의를 말한다.

제16조(불공정거래행위 금지에 대한 특례) 협약을 체결한 대규모유통업자가 이 기준에 따라 자기의 납품업자 등 또는 자기와 계열관계에 있는 다른 사업자의 납품업자 등을 지원하는 행위가 「대·중소기업간 상생협력 촉진에 관한 법률」 제13조 및 동법 시행령 제9조의 요건을 충족하는 경우 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제45조 제1항 제9호의 규정에 의한 불공정거래행위(부당지원행위)에 해당하지 아니한다.

제17조(허위자료 제출 등에 대한 조치) ① 협약체결 대규모유통업자가 평가 자료를 허위로 제출하였다는 사실이 드러나거나 이행 평가와 관련하여 납품업자 등에 부당한 압력을 행사한 사실이 드러난 경우에는 공정위는 협약평가위원회의 심의·결정을 거쳐 허위자료 제출로 의결된 시점 이후 최근의 이행평가 점수를 50점 감점 처리한다. 단, 평가시점 기준 3개월 내 허위자료 제출로 의결이 예상되는 경우, 의결이 확정되는 시점까지 당해 평가를 유예할 수 있으며, 평가가 이미 완료된 후 3개월 내 의결이 있는 경우, 기 이루어졌던 직전 이행평가의 점수를 소급하여 감점할 수 있다.

② 제1항에서 ‘허위자료 제출’이란 협약체결 대규모유통업자가 실제 협약이행실적과 다른 자료를 제출하는 행위로서, 좋은 평가를 받기 위한 목적 내지 고의가 존재하는 것을 의미한다. 다만 이러한 목적 내지 고의가 없었다는 것은 해당 협약체결 대규모유통업자가 입증하여야 한다.

③ 허위자료 제출여부를 확인하기 위한 조사에 정당한 사유 없이 응하지 아니하거나 조사를 방해하는 경우에는 해당 협약체결 대규모유통업자는 허위자료를 제출한 것으로 간주한다.

④ 제1항의 경우 해당 사실을 공개한다.

제18조(재검토기한) 공정거래위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별지2] 협약평가의견서 양식

대규모유통업자 협약평가의견서(년도)			
1. 대규모 유통업자	사업자명		법인등록번호
	대표자		사업자등록번호
	주 소		
2. 평가의견			
가. 계약의 공정성			
나. 법위반 예방 및 법 준수 노력			
다. 상생협력 지원			
라. 법위반 등에 따른 감점			
마. 만족도조사			
3. 기타 의견			

 년 월 일
 공 정 거 래 위 원 회
 (한국공정거래조정원)

[별표 1] 유통분야 협약 평가항목별 점수배분 기준 (백화점·면세점)

평가 항목	세부평가 항목	배점																					
1. 계약의 공정성 (60)	(1) 납품업자 등과의 거래개시 및 중단 등에 대한 공정한 기준 설정·운용	6																					
	① 납품업자 등의 선정 및 입점·거래종료 결정 등에 대한 세부 기준 설정·공개	3																					
	② 납품업자 등의 선정 및 입점·거래종료 결정 등에 대한 세부 기준 준수	3																					
	(2) 판매수수료 결정·변경 등의 공정한 기준 설정·운용	6																					
	① 판매수수료 결정·변경 기준 공개 및 사전 협의 등에 대한 기준 설정·공개	3																					
	② 판매수수료 결정·변경 기준 공개 및 사전 협의 등에 대한 기준 준수	3																					
	(3) 판매촉진행사(할인행사·광고 등) 진행 및 비용분담 등의 공정한 기준 설정·운용	9																					
	① 판촉행사시 납품업자 등 참여·가격인하율·수량·비용분담 결정 등에 대한 기준 설정·공개	3																					
	② 판촉행사시 납품업자 등 참여·가격인하율·수량·비용분담 결정 등에 대한 기준 및 판촉비용 분담기준의 준수	3																					
	③ 대형유통업체와 납품업체 등 간 판촉비용 분담실적	3																					
	* 판촉비용 분담실적 :																						
	<table><tr><th>분담실적</th><th>점수</th></tr><tr><td>90% 이상</td><td>3.0점</td></tr><tr><td>85% ~ 90%미만</td><td>2.7점</td></tr><tr><td>80% ~ 85%미만</td><td>2.4점</td></tr><tr><td>75% ~ 80%미만</td><td>2.1점</td></tr><tr><td>70% ~ 75%미만</td><td>1.8점</td></tr><tr><td>65% ~ 70%미만</td><td>1.5점</td></tr><tr><td>60% ~ 65%미만</td><td>1.2점</td></tr><tr><td>55% ~ 60%미만</td><td>0.9점</td></tr><tr><td>55%미만</td><td>0.0점</td></tr></table>		분담실적	점수	90% 이상	3.0점	85% ~ 90%미만	2.7점	80% ~ 85%미만	2.4점	75% ~ 80%미만	2.1점	70% ~ 75%미만	1.8점	65% ~ 70%미만	1.5점	60% ~ 65%미만	1.2점	55% ~ 60%미만	0.9점	55%미만	0.0점	
	분담실적		점수																				
	90% 이상		3.0점																				
	85% ~ 90%미만		2.7점																				
	80% ~ 85%미만		2.4점																				
	75% ~ 80%미만		2.1점																				
	70% ~ 75%미만		1.8점																				
	65% ~ 70%미만		1.5점																				
	60% ~ 65%미만	1.2점																					
55% ~ 60%미만	0.9점																						
55%미만	0.0점																						
대형유통업체의 판촉비용 분담액																							
_____ ×100																							
총 판촉비용 (=대형유통업체의 판촉비용분담액+납품업체의 판촉비용분담액)																							
* (증빙) 유통업체의 판촉비용 분담 실적 산출내역 증빙(재무회계시스템 등)																							
(4) 매장 인테리어 비용 등의 공정한 기준 설정·운용	6																						
① 매장 위치이동 및 인테리어 비용 분담·보상 등에 대한 기준 설정·공개	3																						
② 매장 위치이동 및 인테리어 비용 분담·보상 등에 대한 기준 준수	3																						
(5) 표준거래계약서 사용	10																						
(6) 결제수단 및 대금지급 기일 관련	9																						
① 협약체결 전 대비	3																						

* ‘현금’은 ▲ 현금, ▲수표, ▲만기 10일 이하의 상생결제를 의미함

현금 결제비율 개선(2점) :

$$\frac{\text{협약기간중 현금및상생결제비율(\%)} - \text{협약기간전년도 현금및상생결제비율(\%)}}{100(\%) - \text{협약기간전년도 현금및상생결제비율(\%)}} \times 2\text{점}$$

※ 동 항목에서 상생결제시스템을 통한 결제는 상생결제(채권) 발행일로부터 만기 10일 이내의 것만 인정하며, 상생결제 만기일을 대금지급 기일로 인정

현금성 결제비율 개선(1점) :

$$\frac{\text{협약기간중 현금성 결제비율(\%)} - \text{협약기간전년도 현금성 결제비율(\%)}}{100(\%) - \text{협약기간전년도 현금성 결제비율(\%)}} \times 1\text{점}$$

※ 100% 유지 시 만점, 협약기간 중 현금 또는 현금성 결제비율이 100% 이하이며 협약체결 전보다 낮아진 경우는 0점

② 대금지급 관련(6점)

②-1 (직매입거래의 경우) 상품 수령일로부터 대금지급 기일까지 평균 일수

- ‘상품수령일’이란 대규모유통업자가 납품업자로부터 목적물을 수령한 날을 의미
- 평균 산정 시에 임대차거래는 제외하고 산정

평균 일수	점수
15일 이하	6.0점
15일 초과 20일 이하	5.0점
20일 초과 25일 이하	4.0점
25일 초과 30일 이하	3.5점
30일 초과 35일 이하	3.0점
35일 초과 40일 이하	2.5점
40일 초과 45일 이하	2.0점
45일 초과 50일 이하	1.5점
50일 초과 55일 이하	1.0점
55일 초과 60일 이하	0.5점

※ 평균 일수 산출방식 : $\sum(\text{총 거래금액 중 특정거래 건의 거래금액이 차지하는 비율} \times \text{특정거래 건의 마감일로부터 대금지급 기일까지의 일수})$

②-2. (특약매입, 위수탁 거래 등의 경우) 월 판매마감일로부터 대금지급 기일까지의 평균 일수 (대금지급절차 월평균* 마감횟수에 따라 다른 기준 적용)

- ‘대금지급절차 마감’이란, 대기업이 납품업자로부터 목적물을 수령한 이후, 이에 대한 내부적 지급결정절차를 마무리하는 것을 말함

6

- 평균 산정 시에 임대차거래는 제외하고 산정

평균 일수	평균 마감횟수 1회 이상 2회 미만	평균 마감횟수 2회 이상 3회 미만	평균 마감횟수 3회 이상
8일 이하	6점	6점	6점
8일 초과 11일 이하	5.0점		
11일 초과 14일 이하	4.0점	5.0점	5.0점
14일 초과 17일 이하	3.0점	4.0점	
17일 초과 20일 이하	2.0점	3.0점	4.0점
20일 초과 23일 이하	1.0점	2.0점	3.0점
23일 초과 26일 이하	0.5점	1.0점	2.0점
26일 초과 29일 이하		0.5점	1.0점
29일 초과 40일 이하			0.5점

※ 평균 일수 산출방식 : $\sum(\text{총 거래금액 중 특정거래 건의 거래금액이 차지하는 비율} \times \text{특정거래 건의 마감일로부터 대금지급 기일까지의 일수})$

※ 직매입과 특약매입·위수탁 등이 혼재되어 있을 경우 각 거래의 유형별 점수의 가중 평균으로 함

(7) 판매수수료 수취 등의 개선

8

① 판매수수료율 (4점) :

- 협약기간 이전 연도에 공정위에서 발표한 대형유통업체 서면실태조사 결과의 업체별 명목수수료율 수준(a)을 기준으로 하여 평가

* 예) a=30%인 경우

구간	28.0% 이하	28.0%초과 29.0%이하	29.0%초과 30.0%이하	30.0%초과 31.0%이하	31.0%초과
점수	4	3	2	1	0

4

※ 단, 수수료율이 감소한 경우,

- 3.0%p 이상 인하시 4점

- 3.0%p 미만~0%p 이상 인하 시 4점에서 인하비율에 따른 점수로 계산하여 위 기준에 따른 점수보다 높을 경우 그 점수를 적용

② 직매입거래 비중의 증가 비율

- 10%이상 증가 시 2점

- 10% 미만~0% 이상 증가 시 2점에서 증가비율에 따른 점수 적용

- 단, 직매입거래 비중이 50%이상인 경우 2점 부여

2

※ 직매입거래 비중은 총매출액 대비 직매입거래 매입액으로 산정

③ (임대를 하는 경우) 매장 임차인과의 협의를 통한 임대료 조정, 납부 유예 및 관리비 면제 등 지원 실적

2

	※ 임차인의 감액 요청에 따라 매장임차인과 협의를 통해 임대료를 조정한 실적 매출이 저조한 임차인에 대해 최저보장임대료의 적용을 유예한 실적 표준거래계약서 상의 임대료의 기본 사항 및 감액청구권 조항 등을 도입·준수한 실적 (임대를 하지 않는* 경우) (7)②항목과 동일한 점수를 부여 * 전체 납품업자 등의 수 대비 임차인 수의 비율이 5%이하인 경우를 의미	
	(8) 납품업자 등과의 거래와 관련된 불공정거래행위 방지 규정 등의 설정 및 운용 ※ 중간유통업자(벤더)를 통한 납품을 유도하는 행위 금지, 입점 상담 단계에서 납품업자 등의 경영정보를 요구하는 행위 금지, 판매분 매입의 원칙적 금지 등	6
	① 납품업자 등과의 거래와 관련된 불공정거래행위 방지 규정 설정·공개	2
	② 납품업자 등과의 거래와 관련된 불공정거래행위 방지 규정 준수	2
	③ 대·중소기업간 공정거래협약 이행평가 등에 관한 기준(유통분야) 제2장(협약내용)의 충실한 반영	2
2. 법 위반 예방 및 법 준수 노력 (20)	(1) 법위반 사전 예방 및 사후 감시시스템 구축·운용	11
	① 법위반 사전예방 및 사후 감시시스템 구축	8
	㉠ 사전 서면 계약체결 및 법정 계약사항이 명시된 서면교부 시스템 구축	3
	㉡ 서면 교부 이전 상품 제조·주문(구두발주) 등의 방지 시스템 구축	3
	㉢ 경영정보 요구 목적·범위·절차 관련 기준 마련 및 준수	2
	② 법위반 사전예방 및 사후 감시시스템·기준의 운용 및 자체 점검 실시 실적	3
	(2) 대규모유통업법 주요 내용 준수 여부	9
	① ‘납품업자 등의 종업원 파견 및 사용에 관한 가이드라인’ 준수	3
3. 상생 협력 지원 (20)	(1) 금융(자금)지원 (협약체결 전 대비)	10
	① 전년 매출액 대비 금융지원 실적(8점) $\frac{\text{금융지원 실적}}{\text{전년 매출액} \times 0.008} \times 8 \text{점}$ ※ 금융지원 실적이 전년 매출액의 0.8% 이상인 경우 만점 ※ 금융지원 실적 = [(직접지원액×2) + 혼합지원액]	8
	② 간접지원(금융기관 연계 대출지원)(2점) - 제도 도입 : 금융기관과 대출한도 약정체결 및 지원실적 규모 고려	2
	(2) 기타 지원 (협약체결 전 대비)	10
	① 중소기업(중소 납품업자) 상품판매 실적의 증가비율 - 10% 이상 : 2점 만점 - 10% 미만~0% 이상 : 2점 만점에서 증가비율에 따른 점수	2
	② 파견받은 납품업자 등 종업원에 대한 이동경비, 식비 등 인건비 부담	2
	③ 입점 후 1년 이내 백화점·면세점의 요구로 매장을 이동하여 인테리어 비용을 지출한 업체에 대해 그 비용을 보상하거나 최소 입점기간을 보장하여 서면계약을 체결한 경우	2

	※ 입점 업체의 매장이동을 요구하지 않은 경우 만점 부여	
	④ 기타 지원실적 ※ 예시 - 중소 납품업자의 판로확보 지원 - 중소 납품업자 등에 대한 납품대금 조기지급 - 퇴점 예정업체가 재고 소진을 위한 할인판매를 하는 경우 협의를 거쳐 판매수수료를 인하한 실적(백화점) 등 - 중소기업 등에 대한 소비자중심경영(CCM) 인증 지원	4
	(3) 추가 가점항목	+10
	① CP 평가결과 : AAA등급 1.5점, AA등급 1점, A등급 0.5점 가점	+1.5
	② CCM 인증 : 취득시 1점 가점	+1
	③ 협약기간 연장 및 만료 1개월 이내 재협약 체결 : 1점 가점 (단, 직전 연도 협약에서 1년 이상 기간의 협약을 체결한 유통업체의 경우 1개월 이내 재협약을 체결한 것으로 인정)	+1
	④ 최저임금 등 공급원가 변동시 납품가격·판매수수료 조정 실적	+2
	⑤ 재난으로 어려움을 겪는 납품업자에 대한 지원 : 2.5점 가점	+2.5
	⑥ 주요 분야 일감 개방 실적 : 1점 가점	+1
	⑦ 평가기준 제9조 제5항에 따른 가점 : 1점 가점	+1
4. 법 위반 등에 따른 감점	(1) 대규모유통업법, 공정거래법 등 공정위 소관 법률 위반에 따른 조치	-
	① 협약기간 중 대규모유통업법 위반행위로 경고 이상의 조치를 받은 경우 ※ 경고(-3), 시정명령(-15), 과징금(-20), 고발(-25)	최대 -25
	② 대규모유통업법 주요 위반행위 추가 감점 - 판매촉진비용의 부담전가 금지 (제11조), 납품업자등의 종업원 사용 금지(제12조), 배타적 거래 강요(제13조), 경영정보 제공 요구(제14조), 불이익 제공행위의 금지(제17조) ※ 경고(-2), 시정명령·과징금·고발(-5)	최대 각 -5
	③ 공정거래위원회 소관 법률 위반에 따른 조치를 받은 기업에 대해 협약평가위원회가 감점하기로 의결한 경우(납품업자 등과의 상생 협력에 반하는 행위에 한함)	최대 -5
	④ 협약기간 중 공정거래법 위반행위 중 납품업자 등에 대한 거래상지위 남용행위로 공정위로부터 조치를 받은 경우 ※ 경고(-1), 시정명령(-3), 과징금(-4), 고발(-5)	최대 -5
	(2) 납품 과정에서의 임직원의 법규위반행위	-
	- 임직원이 납품 과정에서 금품수수, 배임, 청탁 등 기업윤리와 상생협력에 반하는 행위를 한 경우	건당 -10
5.	- 납품업자의 협약내용 및 이행관련 만족도 :	10

만족 도 조사	응답 사업자 만족도 100분위 비율×10점 ※ 8점은 판매촉진행사 진행 등의 공정한 기준, 판매수수료 결정 등의 공정한 기준, 납품업자선정 등의 공정한 기준, 매장 인테리어 비용 등의 공정한 기준에 각 1.5점씩 배점하고, 자금지원 및 납품업자 매출확대지원에 각 1점씩 배점하여 해당 항목의 만족도 결과를 반영 ※ 만족도 조사는 동반성장지수 대상기업이 아닌 기업에 대해 실시	
	※ 1.계약내용의 공정성, 2.법 준수 및 법 위반 예방 노력, 3.상생협력 지원 항목 점수 합계를 90점 만점으로 환산한 후 만족도 조사점수(10점)를 합산하여 최종 등급 결정	

유통분야 협약 평가항목별 점수배분 기준 (TV홈쇼핑)

평가 항목	세부평가 항목	배점																					
1. 계약의 공정성 (60)	(1) 납품업자와의 거래개시 및 중단 등에 대한 공정한 기준 설정·운용	6																					
	① 납품업자 선정 및 기본 방송 횟수 보장, 방송 편성·중단 등의 기준 설정·공개	3																					
	② 납품업자 선정 및 기본 방송 횟수 보장, 방송 편성·중단 등의 기준 준수	3																					
	(2) 판매수수료 결정·변경 등의 공정한 기준 설정·운용	6																					
	① 판매수수료 결정·변경 기준 공개 및 사전 협의 등에 대한 기준 설정·공개	3																					
	② 판매수수료 결정·변경 기준 공개 및 사전 협의 등에 대한 기준 준수	3																					
	(3) 판촉촉진행사(할인행사·광고 등) 진행 및 비용분담 등의 공정한 기준 설정·운용	9																					
	① 판촉행사시 납품업자 참여·가격인하율·수량·비용분담 결정 등에 대한 기준 설정·공개	3																					
	② 판촉행사시 납품업자 참여·가격인하율·수량·비용분담 결정 등에 대한 기준 및 판촉비용 분담기준의 준수	3																					
	③ 대형유통업체와 납품업체 등 간 판촉비용 분담실적	3																					
	* 판촉비용 분담실적 :																						
	<table><tr><th>분담실적</th><th>점수</th></tr><tr><td>90% 이상</td><td>3.0점</td></tr><tr><td>85% ~ 90%미만</td><td>2.7점</td></tr><tr><td>80% ~ 85%미만</td><td>2.4점</td></tr><tr><td>75% ~ 80%미만</td><td>2.1점</td></tr><tr><td>70% ~ 75%미만</td><td>1.8점</td></tr><tr><td>65% ~ 70%미만</td><td>1.5점</td></tr><tr><td>60% ~ 65%미만</td><td>1.2점</td></tr><tr><td>55% ~ 60%미만</td><td>0.9점</td></tr><tr><td>55%미만</td><td>0.0점</td></tr></table>		분담실적	점수	90% 이상	3.0점	85% ~ 90%미만	2.7점	80% ~ 85%미만	2.4점	75% ~ 80%미만	2.1점	70% ~ 75%미만	1.8점	65% ~ 70%미만	1.5점	60% ~ 65%미만	1.2점	55% ~ 60%미만	0.9점	55%미만	0.0점	
	분담실적		점수																				
	90% 이상		3.0점																				
	85% ~ 90%미만		2.7점																				
	80% ~ 85%미만		2.4점																				
	75% ~ 80%미만		2.1점																				
	70% ~ 75%미만		1.8점																				
	65% ~ 70%미만		1.5점																				
	60% ~ 65%미만	1.2점																					
55% ~ 60%미만	0.9점																						
55%미만	0.0점																						
대형유통업체의 판촉비용 분담액																							
_____ ×100																							
총 판촉비용 (=대형유통업체의 판촉비용분담액+납품업체의 판촉비용분담액)																							
* (증빙) 유통업체의 판촉비용 분담 실적 산출내역 증빙(재무회계시스템 등)																							
(4) 방송제작비용 분담 등의 공정한 기준 설정·운용	6																						
① 상품 소개 동영상·출연료 등 방송제작시 소요비용 분담 등의 기준 설정·공개	3																						
② 상품 소개 동영상·출연료 등 방송제작시 소요비용 분담 등의 기준 준수	3																						
(5) 표준거래계약서 사용	10																						
(6) 결제수단 및 대금지급 기일 관련	9																						
① 협약체결 전 대비	3																						
* ‘현금’은 ▲ 현금, ▲수표, ▲만기 10일 이하의 상생결제를 의미함																							
현금결제비율 개선(2점) :																							

$$\frac{\text{협약기간중 현금및상생결제비율}(\%) - \text{협약기간전년도 현금및상생결제비율}(\%)}{100(\%) - \text{협약기간전년도 현금및상생결제비율}(\%)} \times 2\text{점}$$

※ 동 항목에서 상생결제시스템을 통한 결제는 상생결제(채권) 발행일로부터 만기 10일 이내의 것만 인정하며, 상생결제 만기일을 대금지급 기일로 인정

현금성 결제비율 개선(1점) :

$$\frac{\text{협약기간중 현금성 결제비율}(\%) - \text{협약기간전년도 현금성 결제비율}(\%)}{100(\%) - \text{협약기간전년도 현금성 결제비율}(\%)} \times 1\text{점}$$

※ 100% 유지 시 만점, 협약기간 중 현금 또는 현금성 결제비율이 100% 이하이며 협약체결 전보다 낮아진 경우는 0점

② 대금지급 관련(6점)

②-1 (직매입거래의 경우) 상품 수령일로부터 대금지급 기일까지 평균 일수

- ‘상품수령일’이란 대규모유통업자가 납품업자로부터 목적물을 수령한 날을 의미
- 평균 산정 시에 임대차거래는 제외하고 산정

평균 일수	점수
15일 이하	6.0점
15일 초과 20일 이하	5.0점
20일 초과 25일 이하	4.0점
25일 초과 30일 이하	3.5점
30일 초과 35일 이하	3.0점
35일 초과 40일 이하	2.5점
40일 초과 45일 이하	2.0점
45일 초과 50일 이하	1.5점
50일 초과 55일 이하	1.0점
55일 초과 60일 이하	0.5점

※ 평균 일수 산출방식 : $\sum(\text{총 거래금액 중 특정거래 건의 거래금액이 차지하는 비율} \times \text{특정거래 건의 마감일로부터 대금지급 기일까지의 일수})$

②-2. (특약매입, 위수탁 거래 등의 경우) 월 판매마감일로부터 대금지급 기일까지의 평균 일수 (대금지급절차 월평균* 마감횟수에 따라 다른 기준 적용)

- ‘대금지급절차 마감’이란, 대기업이 납품업자로부터 목적물을 수령한 이후, 이에 대한 내부적 지급결정절차를 마무리하는 것을 말함
- 평균 산정 시에 임대차거래는 제외하고 산정

6

평균 일수	평균 마감횟수 1회 이상 2회 미만	평균 마감횟수 2회 이상 3회 미만	평균 마감횟수 3회 이상
8일 이하	6점	6점	6점
8일 초과 11일 이하	5.0점		
11일 초과 14일 이하	4.0점	5.0점	5.0점
14일 초과 17일 이하	3.0점	4.0점	4.0점
17일 초과 20일 이하	2.0점	3.0점	3.0점
20일 초과 23일 이하	1.0점	2.0점	2.0점
23일 초과 26일 이하	0.5점	1.0점	1.0점
26일 초과 29일 이하		0.5점	0.5점
29일 초과 40일 이하			0.5점

※ 평균 일수 산출방식 : $\sum(\text{총 거래금액 중 특정거래 건의 거래금액이 차지하는 비율} \times \text{특정거래 건의 마감일로부터 대금지급 기일까지의 일수})$

※ 직매입과 특약매입·위수탁 등이 혼재되어 있을 경우 각 거래의 유형별 점수의 가중 평균으로 함

(7) 판매수수료 수취 등의 개선

8

① 판매수수료율 (4점) :

- 협약기간 이전 연도에 공정위에서 발표한 대형유통업체 서면실태조사 결과의 업체별 명목수수료율 수준(a)을 기준으로 하여 평가

* 예) a=30%인 경우

구간	28.0% 이하	28.0%초과 29.0%이하	29.0%초과 30.0%이하	30.0%초과 31.0%이하	31.0%초과
점수	4	3	2	1	0

4

※ 단, 수수료율이 감소한 경우,

- 3.0%p 이상 인하시 4점

- 3.0%p 미만~0%p 이상 인하 시 4점에서 인하비율에 따른 점수로 계산하여 위 기준에 따른 점수보다 높을 경우 그 점수를 적용

② 직매입거래 비중의 증가 비율(2점) :

2

	- 10%이상 증가 시 2점 - 10% 미만~0% 이상 증가 시 2점에서 증가비율에 따른 점수 적용 - 단, 직매입거래 비중이 50%이상인 경우 2점 부여 ※ 직매입거래 비중은 총매출액 대비 직매입거래 매입액으로 산정	
	③ 중소기업 제품판매 (정률)방송 실적의 증가 비율(2점) - 15% 이상 증가시 2점 - 15% 미만~0% 이상 증가시 2점에서 증가비율에 따른 점수 적용 $\frac{\text{협약기간 중 중소기업 제품판매 실적액} - \text{전년도 중소기업 제품판매 실적액}}{\text{전년도 중소기업 제품판매 실적액}} \times 100 \div 15\% \times 2\text{점}$	2
	(8) 납품업자 등과의 거래와 관련된 불공정거래행위 방지 규정 설정 및 운용 ※ 중간유통업자(벤더)를 통한 납품을 유도하는 행위 금지, 입점 상담 단계에서 납품업자 등의 경영정보를 요구하는 행위 금지, 판매분 매입의 원칙적 금지 등 등	6
	① 납품업자 등과의 거래와 관련된 불공정거래행위 방지 규정 설정·공개	2
	② 납품업자 등과의 거래와 관련된 불공정거래행위 방지 규정 준수	2
	③ 대·중소기업간 공정거래협약 이행평가 등에 관한 기준(유통분야) 제2장(협약내용)의 충실한 반영	2
2. 법 위반 예방 및 법 준수 노력 (20)	(1) 법위반 사전 예방 및 사후 감시시스템 구축·운용	11
	① 법위반 사전예방 및 사후 감시시스템 구축	8
	㉠ 사전 서면 계약체결 및 법정 계약사항이 명시된 서면 교부 시스템 구축	3
	㉡ 서면 교부 이전 상품 제조·주문(구두발주) 등의 방지 시스템 구축	3
	㉢ 경영정보 요구 목적·범위·절차 관련 기준 마련 및 준수	2
	② 법위반 사전예방 및 사후 감시시스템·기준의 운용 및 자체 점검 실시 실적	3
	(2) 대규모유통업법 주요 내용 준수 여부	9
	① ‘특매매입거래에 관한 부당성 심사지침’ 준수	3
	② ‘TV홈쇼핑 사업자의 특정 불공정거래행위에 대한 위법성 심사지침’ 준수	3
	③ ‘대규모유통업자의 반품행위에 대한 위법성 심사지침’ 준수	3
3. 상생 협력 지원 (10)	(1) 금융(자금)지원(협약체결 전 대비)	10
	① 전년 매출액 대비 금융지원 실적(8점) $\frac{\text{금융지원 실적}}{\text{전년 매출액} \times 0.008} \times 8\text{점}$ ※ 금융지원 실적이 전년 매출액의 0.8% 이상인 경우 만점 ※ 금융지원 실적 = [(직접지원액×2) + 혼합지원액]	8
	② 간접지원(금융기관 연계 대출지원)(2점)	2
	- 제도 도입 : 금융기관과 대출한도 약정체결 및 지원실적 규모 고려	
	(2) 기타 지원 (협약체결 전 대비)	10
	① 중소기업(중소 납품업자) 총 매출액(소비자 판매액) 증가 비율	2
	- 10%이상 증가시 2점 - 10% 미만~0% 이상 증가시 2점에서 증가비율에 따른 점수 적용	
	② 중소기업(중소 납품업자) 상품에 대한 방송제작 지원 실적	4
	③ 기타 지원실적	4

	※ 예시 - 중소 납품업자의 판로확보 지원 - 중소 납품업자 등에 대한 납품대금 조기지급 - 신규입점 중소기업 신상품에 대해 방송 3회 이상 보장 등 - 중소기업 등에 대한 소비자중심경영(CCM) 인증 지원	
	(3) 추가 가점항목	+10
	① CP 평가결과 : AAA등급 1.5점, AA등급 1점, A등급 0.5점 가점	+1.5
	② CCM 인증 : 취득시 1점 가점	+1
	③ 협약기간 연장 및 만료 1개월 이내 재협약 체결 : 1점 가점 (단, 직전 연도 협약에서 1년 이상 기간의 협약을 체결한 유통업체의 경우 1개월 이내 재협약을 체결한 것으로 인정)	+1
	④ 최저임금 등 공급원가 변동시 납품가격·판매수수료 조정 실적	+2
	⑤ 재난으로 어려움을 겪는 납품업자에 대한 지원 : 2.5점 가점	+2.5
	⑥ 주요 분야 일감 개방 실적 : 1점 가점	+1
	⑦ 평가기준 제9조 제5항에 따른 가점 : 1점 가점	+1
4. 법 위반 등에 따른 감점	(1) 대규모유통업법, 공정거래법 등 공정위 소관 법률 위반에 따른 조치	-
	① 협약기간 중 대규모유통업법 위반행위로 경고 이상의 조치를 받은 경우 ※ 경고(-3), 시정명령(-15), 과징금(-20), 고발(-25)	최대 -25
	② 대규모유통업법 주요 위반행위 추가 감점 - 판매촉진비용의 부담전가 금지 (제11조), 납품업자등의 종업원 사용 금지(제12조), 배타적 거래 강요(제13조), 경영정보 제공 요구(제14조), 불이익 제공 행위의 금지(제17조) ※ 경고(-2), 시정명령·과징금·고발(-5)	최대 각 -5
	③ 공정거래위원회 소관 법률 위반에 따른 조치를 받은 기업에 대해 협약평가위원회가 감점하기로 의결한 경우 (납품업자 등과의 상생 협력에 반하는 행위에 한함)	최대 -5
	④ 협약기간 중 공정거래법 위반행위 중 납품업자에 대한 거래상지위 남용행위로 공정위로부터 조치를 받은 경우 ※ 경고(-1), 시정명령(-3), 과징금(-4), 고발(-5)	최대 -5
	(2) 납품 과정에서의 임직원의 법규위반행위 - 임직원이 납품 과정에서 금품수수, 배임, 청탁 등 기업윤리와 상생협력에 반하는 행위를 한 경우	- 건당 -10
5. 만족도 조사	- 납품업자의 협약내용 및 이행관련 만족도 : 응답 사업자 만족도 100분위 비율×10점 ※ 8점은 판매촉진행사 진행 등의 공정한 기준, 판매수수료 결정 등의 공정한 기준, 납품업자선정 등의 공정한 기준, 매장 인테리어 비용 등의 공정한 기준에 각 1.5점씩 배점하고, 자금지원 및 납품업자 매출확대지원에 각 1점씩 배점하여 해당 항목의 만족도 결과를 반영 ※ 만족도 조사는 동반성장지수 대상기업이 아닌 기업에 대해 실시	10
	※ 1.계약내용의 공정성, 2.법 준수 및 법 위반 예방 노력, 3.상생협력 지원 항목 점수 합계를 90점 만점으로 환산한 후 만족도 조사점수(10점)를 합산하여 최종 등급 결정	

유통분야 협약 평가항목별 점수배분 기준 (마트)

평가 항목	세부평가 항목	배점																					
1. 계약의 공정성 (60)	(1) 납품업자 등과의 거래개시 및 중단 등에 대한 공정한 기준 설정·운용	6																					
	① 납품업자 등의 선정 및 입점·거래종료 결정 등에 대한 세부 기준 설정·공개	3																					
	② 납품업자 등의 선정 및 입점·거래종료 결정 등에 대한 세부 기준 준수	3																					
	(2) 판매장려금 결정·변경 등의 공정한 기준 설정·운용	6																					
	① 판매장려금 결정·변경 기준 공개 및 사전 협의 등에 대한 기준 설정·공개	3																					
	② 판매장려금 결정·변경 기준 공개 및 사전 협의 등에 대한 기준 준수	3																					
	(3) 판매촉진행사(할인행사·광고 등) 진행 및 비용분담 등의 공정한 기준 설정·운용	9																					
	① 판촉행사시 납품업자 등 참여·가격인하율·수량·비용분담 결정 등에 대한 기준 설정·공개	3																					
	② 판촉행사시 납품업자 등 참여·가격인하율·수량·비용분담 결정 등에 대한 기준 및 판촉비용 분담기준의 준수	3																					
	③ 대형유통업체와 납품업체 등 간 판촉비용 분담실적	3																					
	* 판촉비용 분담실적 :																						
	<table><tr><td>분담실적</td><td>점수</td></tr><tr><td>90% 이상</td><td>3.0점</td></tr><tr><td>85% ~ 90%미만</td><td>2.7점</td></tr><tr><td>80% ~ 85%미만</td><td>2.4점</td></tr><tr><td>75% ~ 80%미만</td><td>2.1점</td></tr><tr><td>70% ~ 75%미만</td><td>1.8점</td></tr><tr><td>65% ~ 70%미만</td><td>1.5점</td></tr><tr><td>60% ~ 65%미만</td><td>1.2점</td></tr><tr><td>55% ~ 60%미만</td><td>0.9점</td></tr><tr><td>55%미만</td><td>0.0점</td></tr></table>		분담실적	점수	90% 이상	3.0점	85% ~ 90%미만	2.7점	80% ~ 85%미만	2.4점	75% ~ 80%미만	2.1점	70% ~ 75%미만	1.8점	65% ~ 70%미만	1.5점	60% ~ 65%미만	1.2점	55% ~ 60%미만	0.9점	55%미만	0.0점	
	분담실적		점수																				
	90% 이상		3.0점																				
	85% ~ 90%미만		2.7점																				
	80% ~ 85%미만		2.4점																				
	75% ~ 80%미만		2.1점																				
	70% ~ 75%미만		1.8점																				
	65% ~ 70%미만		1.5점																				
	60% ~ 65%미만	1.2점																					
55% ~ 60%미만	0.9점																						
55%미만	0.0점																						
대형유통업체의 판촉비용 분담액																							
————— ×100																							
총 판촉비용 (=대형유통업체의 판촉비용분담액+납품업체의 판촉비용분담액)																							
* (증빙) 유통업체의 판촉비용 분담 실적 산출내역 증빙(재무회계시스템 등)																							
(4) 매장 인테리어 비용 등의 공정한 기준 설정·운용	6																						
① 매장 위치이동 및 인테리어 비용 분담·보상 등에 대한 기준 설정·공개	3																						
※ 직매입거래만 하는 평가 대상 기업의 경우 3점 부여																							
② 매장 위치이동 및 인테리어 비용 분담·보상 등에 대한 기준 준수	3																						
※ 직매입거래만 하는 평가 대상 기업의 경우 3점 부여																							
(5) 표준거래계약서 사용	10																						

(6) 결제수단 및 대금지급 기일 관련	9																						
① 협약체결 전 대비 * ‘현금’은 ▲ 현금, ▲수표, ▲만기 10일 이하의 상생결제를 의미함 현금 결제비율 개선(2점) : $\frac{\text{협약기간중 현금및상생결제비율}(\%) - \text{협약기간전년도 현금및상생결제비율}(\%)}{100(\%) - \text{협약기간전년도 현금및상생결제비율}(\%)} \times 2\text{점}$ ※ 동 항목에서 상생결제시스템을 통한 결제는 상생결제(채권) 발행일로부터 만기 10일 이내의 것만 인정하며, 상생결제 만기일을 대금지급 기일로 인정 현금성 결제비율 개선(1점) : $\frac{\text{협약기간중 현금성 결제비율}(\%) - \text{협약기간전년도 현금성 결제비율}(\%)}{100(\%) - \text{협약기간전년도 현금성 결제비율}(\%)} \times 1\text{점}$ ※ 100% 유지 시 만점, 협약기간 중 현금 또는 현금성 결제비율이 100% 이하이며 협약체결 전보다 낮아진 경우는 0점	3																						
② 대금지급 관련(6점) ②-1 (직매입거래의 경우) 상품 수령일로부터 대금지급 기일까지 평균 일수 - ‘상품수령일’이란 대규모유통업자가 납품업자로부터 목적물을 수령한 날을 의미 - 평균 산정 시에 임대차거래는 제외하고 산정 <table border="1" data-bbox="234 1332 1190 1744"> <thead> <tr> <th>평균 일수</th><th>점수</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15일 이하</td><td>6.0점</td></tr> <tr> <td>15일 초과 20일 이하</td><td>5.0점</td></tr> <tr> <td>20일 초과 25일 이하</td><td>4.0점</td></tr> <tr> <td>25일 초과 30일 이하</td><td>3.5점</td></tr> <tr> <td>30일 초과 35일 이하</td><td>3.0점</td></tr> <tr> <td>35일 초과 40일 이하</td><td>2.5점</td></tr> <tr> <td>40일 초과 45일 이하</td><td>2.0점</td></tr> <tr> <td>45일 초과 50일 이하</td><td>1.5점</td></tr> <tr> <td>50일 초과 55일 이하</td><td>1.0점</td></tr> <tr> <td>55일 초과 60일 이하</td><td>0.5점</td></tr> </tbody> </table> ※ 평균 일수 산출방식 : $\sum(\text{총 거래금액 중 특정거래 건의 거래금액이 차지하는 비율} \times \text{특정거래 건의 마감일로부터 대금지급 기일까지의 일수})$ ②-2. (특약매입, 위수탁 거래 등의 경우) 월 판매마감일로부터 대금지급 기일까지의 평균 일수 (대금지급절차 월평균* 마감횟수에 따라 다른 기준 적용)	평균 일수	점수	15일 이하	6.0점	15일 초과 20일 이하	5.0점	20일 초과 25일 이하	4.0점	25일 초과 30일 이하	3.5점	30일 초과 35일 이하	3.0점	35일 초과 40일 이하	2.5점	40일 초과 45일 이하	2.0점	45일 초과 50일 이하	1.5점	50일 초과 55일 이하	1.0점	55일 초과 60일 이하	0.5점	6
평균 일수	점수																						
15일 이하	6.0점																						
15일 초과 20일 이하	5.0점																						
20일 초과 25일 이하	4.0점																						
25일 초과 30일 이하	3.5점																						
30일 초과 35일 이하	3.0점																						
35일 초과 40일 이하	2.5점																						
40일 초과 45일 이하	2.0점																						
45일 초과 50일 이하	1.5점																						
50일 초과 55일 이하	1.0점																						
55일 초과 60일 이하	0.5점																						

- ‘대금지급절차 마감’이란, 대기업이 납품업자로부터 목적물을 수령한 이후, 이에 대한 내부적 지급결정절차를 마무리하는 것을 말함
- 평균 산정 시에 임대차거래는 제외하고 산정

평균 일수	평균 마감횟수 1회 이상 2회 미만	평균 마감횟수 2회 이상 3회 미만	평균 마감횟수 3회 이상
8일 이하	6점	6점	6점
8일 초과 11일 이하	5.0점		
11일 초과 14일 이하	4.0점	5.0점	5.0점
14일 초과 17일 이하	3.0점	4.0점	
17일 초과 20일 이하	2.0점	3.0점	4.0점
20일 초과 23일 이하	1.0점	2.0점	3.0점
23일 초과 26일 이하	0.5점	1.0점	2.0점
26일 초과 29일 이하		0.5점	1.0점
29일 초과 40일 이하			0.5점

※ 평균 일수 산출방식 : $\sum(\text{총 거래금액 중 특정거래 건의 거래금액이 차지하는 비율} \times \text{특정거래 건의 마감일로부터 대금지급 기일까지의 일수})$

※ 직매입과 특약매입·위수탁 등이 혼재되어 있을 경우 각 거래의 유형별 점수의 가중 평균으로 함

(7) 판매장려금 수취 등의 개선

8

① 상품 직매입 거래 금액 대비 판매장려금의 수준(4점)

(상품 직매입 거래 금액 대비 판매장려금의 비율 = $\frac{\text{협약기간 중 총 판매장려금액}}{\text{협약기간 중 총 상품직매입 거래금액}}$)

- 0.5% 이하 4점 - 0.5%초과 1%이하 3점
- 1%초과 1.5%이하 2점 - 1.5%초과 3%이하 1.5점
- 3%초과 4.5%이하 1점 - 4.5%초과 6%이하 0.5점 - 6%초과 0점

4

※ 단, 상품 직매입 거래 금액 대비 판매장려금의 비율이 인하된 경우 아래 기준에 따른 점수가 더 높을 경우 그 점수를 부여

- 1.5%p 이상 인하시 4점
- 1.5%p 미만 ~ 0% 이상 인하시 4점에서 인하비율에 따른 점수 적용

② 협약사 중 전년과 동일한 조건으로 계약을 연장하고 전년 매입액 이상 유지

2

	한 협약사 비율 * 전년과 동일한 계약조건 : 납품단가 유지 및 매입액 대비 동일수준의 장려금 수취 - 거래조건 유지율 50% 이상 : 2점 - 거래조건 유지율 50%미만 ~ 25% 이상 : 1점 - 거래조건 유지율 25%미만 ~ 0% 이상 : 0.5점	
	③ (임대를 하는 경우) 매장 임차인과의 협의를 통한 임대료 조정, 납부 유예 및 관리비 면제 등 지원 실적 ※ 임차인의 감액 요청에 따라 매장임차인과 협의를 통해 임대료를 조정한 실적 매출이 저조한 임차인에 대해 최저보장임대료의 적용을 유예한 실적 표준거래계약서 상의 임대료의 기본 사항 및 감액청구권 조항 등을 도입·준수한 실적 (임대를 하지 않는* 경우) (7)②항목과 동일한 점수를 부여 * 전체 납품업자 수 대비 임차인 수의 비율이 5% 이하인 경우를 의미	2
	(8) 납품업자 등과의 거래와 관련된 불공정거래행위 방지 규정 설정 및 운용 ※ 중간유통업자(벤더)를 통한 납품을 유도하는 행위 금지, 입점 상담 단계에서 납품업자 등의 경영정보를 요구하는 행위 금지, 판매분 매입의 원칙적 금지 등 등	6
	① 납품업자 등과의 거래와 관련된 불공정거래행위 방지 규정 설정·공개	2
	② 납품업자 등과의 거래와 관련된 불공정거래행위 방지 규정 준수	2
2. 법 위반 예방 및 법 준수 노력 (30)	③ 대·중소기업간 공정거래협약 이행평가 등에 관한 기준(유통분야) 제2장(협약내용)의 충실한 반영	2
	(1) 법위반 사전 예방 및 사후 감시시스템 구축·운용	11
	① 법위반 사전예방 및 사후 감시시스템 구축	8
	㉠ 사전 서면 계약체결 및 법정 계약사항이 명시된 서면 교부 시스템 구축	3
	㉡ 서면 교부 이전 상품 제조·주문(구두발주) 등의 방지 시스템 구축	3
	㉢ 경영정보 요구 목적·범위·절차 관련 기준 마련 및 준수	2
	② 법위반 사전예방 및 사후 감시시스템·기준의 운용 및 자체 점검 실시 실적	3
	(2) 대규모유통업법 주요 내용 준수 여부	9
	① ‘납품업자 등의 종업원 파견 및 사용에 관한 가이드라인’ 준수	3
	② ‘판매장려금 부당성 심사에 관한 지침’ 준수	2
3. 상생 협력 지원 (20)	③ ‘특약매입거래에 관한 부당성 심사지침’ 준수	2
	④ ‘대규모유통업자의 반품행위에 대한 위법성 심사지침’ 준수	2
	(1) 금융(자금)지원(협약체결 전 대비)	10
	① 전년 매출액 대비 금융지원 실적(8점) $\frac{\text{금융지원 실적}}{\text{전년 매출액} \times 0.008} \times 8 \text{점}$ ※ 금융지원 실적이 전년 매출액의 0.8% 이상인 경우 만점 ※ 금융지원 실적 = [(직접지원액×2) + 혼합지원액]	8
	② 간접지원(금융기관 연계 대출지원)(2점)	2

	- 제도 도입 : 금융기관과 대출한도 약정체결 및 지원실적 규모 고려	
	(2) 기타 지원 (협약체결 전 대비)	10
	① 중소기업(중소 납품업자) 총 거래금액(매입액) 증가 비율 - 15% 이상 : 2점 만점 - 15% 미만~0 이상 : 2점 만점에서 증가 비율에 따른 점수	2
	② 파견받은 납품업자 등 종업원에 대한 이동경비, 식비 등 인건비 부담	2
	③ 중소기업(중소 납품업자) 상품에 대한 매대 장려금 인하 또는 부담 실적	2
	④ 기타 지원실적 ※ 예시 - 중소기업의 판로확보 지원 - 중소기업 등에 대한 납품대금 조기지급 - 청년 사업가에 대한 동반성장 지원(마트) 등 - 중소기업 등에 대한 소비자중심경영(CCM) 인증 지원	4
	(3) 추가 가점항목	+10
	① CP 평가결과 : AAA등급 1.5점, AA등급 1점, A등급 0.5점 가점	+1.5
	② CCM 인증 : 취득시 1점 가점	+1
	③ 협약기간 연장 및 만료 1개월 이내 재협약 체결 : 1점 가점 (단, 직전 연도 협약에서 1년 이상 기간의 협약을 체결한 유통업체의 경우 1개월 이내 재협약을 체결한 것으로 인정)	+1
	④ 최저임금 등 공급원가 변동시 납품가격·판매수수료 조정 실적	+2
	⑤ 재난으로 어려움을 겪는 납품업자에 대한 지원 : 2.5점 가점	+2.5
	⑥ 주요 분야 일감 개방 실적 : 1점 가점	+1
	⑦ 평가기준 제9조 제5항에 따른 가점 : 1점 가점	+1
4. 법 위반 등에 따른 감점	(1) 대규모유통업법, 공정거래법 등 공정위 소관 법률 위반에 따른 조치	-
	① 협약기간 중 대규모유통업법 위반행위로 경고 이상의 조치를 받은 경우 ※ 경고(-3), 시정명령(-15), 과징금(-20), 고발(-25)	최대 -25
	② 대규모유통업법 주요 위반행위 추가 감점 - 판매촉진비용의 부담전가 금지 (제11조), 납품업자등의 종업원 사용 금지(제12조), 배타적 거래 강요(제13조), 경영정보 제공 요구(제14조), 불이익 제공 행위의 금지(제17조) ※ 경고(-2), 시정명령·과징금·고발(-5)	최대 각 -5
	③ 공정거래위원회 소관 법률 위반에 따른 조치를 받은 기업에 대해 협약평가위원회가 감점하기로 의결한 경우(납품업자 등과의 상생 협력에 반하는 행위에 한함)	최대 -5
	④ 협약기간 중 공정거래법 위반행위 중 납품업자 등에 대한 거래상지위 남용행위로 공정위로부터 조치를 받은 경우 ※ 경고(-1), 시정명령(-3), 과징금(-4), 고발(-5)	최대 -5
	(2) 납품 과정에서 임직원의 법규위반행위	-

	- 임직원이 납품 과정에서 금품수수, 배임, 청탁 등 기업윤리와 상생협력에 반하는 행위를 한 경우	건당 -10
5. 만족 도 조사	- 납품업자의 협약내용 및 이행관련 만족도 : 응답 사업자 만족도 100분위 비율×10점 ※ 8점은 판매촉진행사 진행 등의 공정한 기준, 판매수수료 결정 등의 공정한 기준, 납품업자선정 등의 공정한 기준, 매장 인테리어 비용 등의 공정한 기준에 각 1.5점씩 배점하고, 자금지원 및 납품업자 매출확대지원에 각 1점씩 배점하여 해당 항목의 만족도 결과를 반영 ※ 만족도 조사는 동반성장지수 대상기업이 아닌 기업에 대해 실시	10
	※ 1.계약내용의 공정성, 2.법 준수 및 법 위반 예방 노력, 3.상생협력 지원 항목 점수 합계를 90점 만점으로 환산한 후 만족도 조사점수(10점)를 합산하여 최종 등급 결정	

유통분야 협약 평가항목별 점수배분 기준 [편의점 · 전문점]

평가 항목	세부평가 항목	배점																					
1. 계약의 공정성 (60)	(1) 납품업자 등과의 거래개시 및 중단 등에 대한 공정한 기준 설정·운용	6																					
	① 납품업자 등의 선정 및 입점·거래종료 결정 등에 대한 세부 기준 설정·공개	3																					
	② 납품업자 등의 선정 및 입점·거래종료 결정 등에 대한 세부 기준 준수	3																					
	(2) 판매장려금 결정·변경 등의 공정한 기준 설정·운용	6																					
	① 판매장려금 결정·변경 기준 공개 및 사전 협의 등에 대한 기준 설정·공개	3																					
	② 판매장려금 결정·변경 기준 공개 및 사전 협의 등에 대한 기준 준수	3																					
	(3) 판촉추진행사(할인행사·광고 등) 진행 및 비용분담 등의 공정한 기준 설정·운용	9																					
	① 판촉행사시 납품업자 등 참여·가격인하율·수량·비용분담 결정 등에 대한 기준 설정·공개	3																					
	② 판촉행사시 납품업자 등 참여·가격인하율·수량·비용분담 결정 등에 대한 기준 및 판촉비용 분담기준의 준수	3																					
	③ 대형유통업체와 납품업체 등 간 판촉비용 분담실적	3																					
	* 판촉비용 분담실적 :																						
	<table><tr><th>분담실적</th><th>점수</th></tr><tr><td>90% 이상</td><td>3.0점</td></tr><tr><td>85% ~ 90%미만</td><td>2.7점</td></tr><tr><td>80% ~ 85%미만</td><td>2.4점</td></tr><tr><td>75% ~ 80%미만</td><td>2.1점</td></tr><tr><td>70% ~ 75%미만</td><td>1.8점</td></tr><tr><td>65% ~ 70%미만</td><td>1.5점</td></tr><tr><td>60% ~ 65%미만</td><td>1.2점</td></tr><tr><td>55% ~ 60%미만</td><td>0.9점</td></tr><tr><td>55%미만</td><td>0.0점</td></tr></table>		분담실적	점수	90% 이상	3.0점	85% ~ 90%미만	2.7점	80% ~ 85%미만	2.4점	75% ~ 80%미만	2.1점	70% ~ 75%미만	1.8점	65% ~ 70%미만	1.5점	60% ~ 65%미만	1.2점	55% ~ 60%미만	0.9점	55%미만	0.0점	
	분담실적		점수																				
	90% 이상		3.0점																				
	85% ~ 90%미만		2.7점																				
	80% ~ 85%미만		2.4점																				
	75% ~ 80%미만		2.1점																				
	70% ~ 75%미만		1.8점																				
	65% ~ 70%미만		1.5점																				
	60% ~ 65%미만	1.2점																					
55% ~ 60%미만	0.9점																						
55%미만	0.0점																						
대형유통업체의 판촉비용 분담액																							
_____ ×100																							
총 판촉비용 (=대형유통업체의 판촉비용분담액+납품업체의 판촉비용분담액)																							
* (증빙) 유통업체의 판촉비용 분담 실적 산출내역 증빙(재무회계시스템 등)																							
(4) 광고·홍보물 등 판촉물 제작비용 분담 등의 기준 설정·공개		6																					
① [전문점] 매장 위치이동 및 인테리어 비용 분담·보상 등에 대한 기준 설정·공개		3																					
※ 직매입거래만 하는 평가 대상 기업의 경우 3점 부여																							
[편의점] 광고·홍보물 등 판촉물 제작시 소요비용 분담 등의 기준 설정·공개		3																					
② [전문점] 매장 위치이동 및 인테리어 비용 분담·보상 등에 대한 기준 준수																							
※ 직매입거래만 하는 평가 대상 기업의 경우 3점 부여		3																					
[편의점] 광고·홍보물 등 판촉물 제작시 소요비용 분담 등의 기준 준수																							
(5) 표준거래계약서 사용		10																					

(6) 결제수단 및 대금지급 기일 관련	9																						
① 협약체결 전 대비 * ‘현금’은 ▲ 현금, ▲수표, ▲만기 10일 이하의 상생결제를 의미함 현금 결제비율 개선(2점) : $\frac{\text{협약기간중 현금및상생결제비율}(\%) - \text{협약기간전년도 현금및상생결제비율}(\%)}{100(\%) - \text{협약기간전년도 현금및상생결제비율}(\%)} \times 2\text{점}$ ※ 동 항목에서 상생결제시스템을 통한 결제는 상생결제(채권) 발행일로부터 만기 10일 이내의 것만 인정하며, 상생결제 만기일을 대금지급 기일로 인정 현금성 결제비율 개선(1점) : $\frac{\text{협약기간중 현금성 결제비율}(\%) - \text{협약기간전년도 현금성 결제비율}(\%)}{100(\%) - \text{협약기간전년도 현금성 결제비율}(\%)} \times 1\text{점}$ ※ 100% 유지 시 만점, 협약기간 중 현금 또는 현금성 결제비율이 100% 이하이며 협약체결 전보다 낮아진 경우는 0점	3																						
② 대금지급 관련(6점) ②-1 (직매입거래의 경우) 상품 수령일로부터 대금지급 기일까지 평균 일수 - ‘상품수령일’이란 대규모유통업자가 납품업자로부터 목적물을 수령한 날을 의미 - 평균 산정 시에 임대차거래는 제외하고 산정 <table border="1" data-bbox="236 1361 1193 1776"> <thead> <tr> <th>평균 일수</th><th>점수</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15일 이하</td><td>6.0점</td></tr> <tr> <td>15일 초과 20일 이하</td><td>5.0점</td></tr> <tr> <td>20일 초과 25일 이하</td><td>4.0점</td></tr> <tr> <td>25일 초과 30일 이하</td><td>3.5점</td></tr> <tr> <td>30일 초과 35일 이하</td><td>3.0점</td></tr> <tr> <td>35일 초과 40일 이하</td><td>2.5점</td></tr> <tr> <td>40일 초과 45일 이하</td><td>2.0점</td></tr> <tr> <td>45일 초과 50일 이하</td><td>1.5점</td></tr> <tr> <td>50일 초과 55일 이하</td><td>1.0점</td></tr> <tr> <td>55일 초과 60일 이하</td><td>0.5점</td></tr> </tbody> </table> ※ 평균 일수 산출방식 : $\sum(\text{총 거래금액 중 특정거래 건의 거래금액이 차지하는 비율} \times \text{특정거래 건의 마감일로부터 대금지급 기일까지의 일수})$ ②-2. (특약매입, 위수탁 거래 등의 경우) 월 판매마감일로부터 대금지급 기일	평균 일수	점수	15일 이하	6.0점	15일 초과 20일 이하	5.0점	20일 초과 25일 이하	4.0점	25일 초과 30일 이하	3.5점	30일 초과 35일 이하	3.0점	35일 초과 40일 이하	2.5점	40일 초과 45일 이하	2.0점	45일 초과 50일 이하	1.5점	50일 초과 55일 이하	1.0점	55일 초과 60일 이하	0.5점	6
평균 일수	점수																						
15일 이하	6.0점																						
15일 초과 20일 이하	5.0점																						
20일 초과 25일 이하	4.0점																						
25일 초과 30일 이하	3.5점																						
30일 초과 35일 이하	3.0점																						
35일 초과 40일 이하	2.5점																						
40일 초과 45일 이하	2.0점																						
45일 초과 50일 이하	1.5점																						
50일 초과 55일 이하	1.0점																						
55일 초과 60일 이하	0.5점																						

까지의 평균 일수 (대금지급절차 월평균* 마감횟수에 따라 다른 기준 적용)

- ‘대금지급절차 마감’이란, 대기업이 납품업자로부터 목적물을 수령한 이후, 이에 대한 내부적 지급결정절차를 마무리하는 것을 말함
- 평균 산정 시에 임대차거래는 제외하고 산정

평균 일수	평균 마감횟수 1회 이상 2회 미만	평균 마감횟수 2회 이상 3회 미만	평균 마감횟수 3회 이상
8일 이하	6점	6점	6점
8일 초과 11일 이하	5.0점		
11일 초과 14일 이하	4.0점		
14일 초과 17일 이하	3.0점	4.0점	5.0점
17일 초과 20일 이하	2.0점	3.0점	4.0점
20일 초과 23일 이하	1.0점	2.0점	3.0점
23일 초과 26일 이하	0.5점	1.0점	2.0점
26일 초과 29일 이하		0.5점	1.0점
29일 초과 40일 이하			0.5점

※ 평균 일수 산출방식 : $\sum(\text{총 거래금액 중 특정거래 건의 거래금액이 차지하는 비율} \times \text{특정거래 건의 마감일로부터 대금지급 기일까지의 일수})$

※ 직매입과 특약매입·위수탁 등이 혼재되어 있을 경우 각 거래의 유형별 점수의 가중 평균으로 함

(7) 판매장려금 수취 등의 개선

8

① 상품 직매입 거래 금액 대비 판매장려금액의 수준(4점)

(상품 직매입 거래 금액 대비 판매장려금액의 비율 = $\frac{\text{협약기간 중 총 판매장려금액}}{\text{협약기간 중 총 상품 직매입 거래 금액}}$)

4

	- 0.5% 이하 4점 - 0.5%초과 1%이하 3점 - 1%초과 1.5%이하 2점 - 1.5%초과 3%이하 1.5점 - 3%초과 4.5%이하 1점 - 4.5%초과 6%이하 0.5점 - 6%초과 0점 ※ 단, 상품 직매입 거래 금액 대비 판매장려금액의 비율이 인하된 경우 아래 기준에 따른 점수가 더 높을 경우 그 점수를 부여 - 1.5%p 이상 인하시 4점 - 1.5%p 미만 ~ 0% 이상 인하시 4점에서 인하비율에 따른 점수 적용	
	② 협약사 중 전년과 동일한 조건으로 계약을 연장하고 전년 매입액 이상 유지한 협약사 비율 ※ 전년과 동일한 계약조건 : 납품단가 유지 및 매입액 대비 동일수준의 장려금 수취 - 거래조건 유지율 50% 이상 : 2점 - 거래조건 유지율 50%미만 ~ 25% 이상 : 1점 - 거래조건 유지율 25%미만 ~ 0% 이상 : 0.5점	2
	③ (임대를 하는 경우) 매장 임차인과의 협의를 통한 임대료 조정, 납부 유예 및 관리비 면제 등 지원 실적 ※ 임차인의 감액 요청에 따라 매장임차인과 협의를 통해 임대료를 조정한 실적 매출이 저조한 임차인에 대해 최저보장임대료의 적용을 유예한 실적 표준거래계약서 상의 임대료의 기본 사항 및 감액청구권 조항 등을 도입·준수한 실적 (임대를 하지 않는* 경우) (7)②항목과 동일한 점수를 부여 * 전체 납품업자 수 대비 임차인 수의 비율이 5% 이하인 경우를 의미	2
	(8) 납품업자 등과의 거래와 관련된 불공정거래행위 방지 규정 설정 및 운용 ※ 중간유통업자(벤더)를 통한 납품을 유도하는 행위 금지, 입점 상담 단계에서 납품업자 등의 경영정보를 요구하는 행위 금지, 판매분 매입의 원칙적 금지 등 등	6
	① 납품업자 등과의 거래와 관련된 불공정거래행위 방지 규정 설정·공개	2
	② 납품업자 등과의 거래와 관련된 불공정거래행위 방지 규정 준수	2
	③ 대·중소기업간 공정거래협약 이행평가 등에 관한 기준(유통분야) 제2장(협약내용)의 충실한 반영	2
2. 법 위반 예방 및 법 준수 노력 (30)	(1) 법위반 사전 예방 및 사후 감시시스템 구축·운용	11
	① 법위반 사전예방 및 사후 감시시스템 구축	8
	㉠ 사전 서면 계약체결 및 법정 계약사항이 명시된 서면 교부 시스템 구축	3
	㉡ 서면 교부 이전 상품 제조·주문(구두발주) 등의 방지 시스템 구축	3
	㉢ 경영정보 요구 목적·범위·절차 관련 기준 마련 및 준수	2
	② 법위반 사전예방 및 사후 감시시스템·기준의 운용 및 자체 점검 실시 실적	3
	(2) 대규모유통업법 주요 내용 준수 여부	9
	※ 편의점의 경우 ②, ④에 대해 각각 4.5점으로 반영	
	① ‘납품업자 등의 종업원 파견 및 사용에 관한 가이드라인’ 준수	3
3.	② ‘판매장려금 부당성 심사에 관한 지침’ 준수	2
	③ ‘특약매입거래에 관한 부당성 심사지침’ 준수	2
	④ ‘대규모유통업자의 반품행위에 대한 위법성 심사지침’ 준수	2
	(1) 금융(자금)지원(협약체결 전 대비)	10

상생 협력 지원 (20)	① 전년 매출액 대비 금융지원 실적(8점) $\frac{\text{금융지원 실적}}{\text{전년 매출액} \times 0.008} \times 8 \text{점}$ ※ 금융지원 실적이 전년 매출액의 0.8% 이상인 경우 만점 ※ 금융지원 실적 = [(직접지원액×2) + 혼합지원액]	8
	② 간접지원(금융기관 연계 대출지원)(2점) - 제도 도입 : 금융기관과 대출한도 약정체결 및 지원실적 규모 고려	2
	(2) 기타 지원 (협약체결 전 대비)	10
	① 중소기업(중소 납품업자) 총 거래금액(매입액) 증가 비율 - 15% 이상 : 2점 만점 - 15% 미만~0 이상 : 2점 만점에서 증가 비율에 따른 점수	2
	③ 중소기업(중소 납품업자) 상품에 대한 매대 장려금 인하 또는 분담 실적	4
	④ 기타 지원실적 ※ 예시 - 중소기업의 판로확보 지원 - 중소기업 등에 대한 납품대금 조기지급 - 청년 사업가에 대한 동반성장 지원(마트) 등 - 중소기업 등에 대한 소비자중심경영(CCM) 인증 지원	4
	(3) 추가 가점항목	+10
	① CP 평가결과 : AAA등급 1.5점, AA등급 1점, A등급 0.5점 가점	+1.5
	② CCM 인증 : 취득시 1점 가점	+1
	③ 협약기간 연장 및 만료 1개월 이내 재협약 체결 : 1점 가점 (단, 직전 연도 협약에서 1년 이상 기간의 협약을 체결한 유통업체의 경우 1개월 이내 재협약을 체결한 것으로 인정)	+1
	④ 최저임금 등 공급원가 변동시 납품가격·판매수수료 조정 실적	+2
	⑤ 재난으로 어려움을 겪는 납품업자에 대한 지원 : 2.5점 가점	+2.5
4. 법 위반 등에 따른 감점	(1) 대규모유통업법, 공정거래법 등 공정위 소관 법률 위반에 따른 조치	-
	① 협약기간 중 대규모유통업법 위반행위로 경고 이상의 조치를 받은 경우 ※ 경고(-3), 시정명령(-15), 과징금(-20), 고발(-25)	최대 -25
	② 대규모유통업법 주요 위반행위 추가 감점 - 판매촉진비용의 부담전가 금지 (제11조), 납품업자등의 종업원 사용 금지(제12조), 배타적 거래 강요(제13조), 경영정보 제공 요구(제14조), 불이익 제공 행위의 금지(제17조) ※ 경고(-2), 시정명령·과징금·고발(-5)	최대 각 -5
	③ 공정거래위원회 소관 법률 위반에 따른 조치를 받은 기업에 대해 협약평가 위원회가 감점하기로 의결한 경우(납품업자 등과의 상생 협력에 반하는 행위에 한함)	최대 -5

	④ 협약기간 중 공정거래법 위반행위 중 납품업자 등에 대한 거래상지위 남용행위로 공정위로부터 조치를 받은 경우 ※ 경고(-1), 시정명령(-3), 과징금(-4), 고발(-5)	최대 -5
	(2) 납품 과정에서의 임직원의 법규위반행위	-
	- 임직원이 납품 과정에서 금품수수, 배임, 청탁 등 기업윤리와 상생협력에 반하는 행위를 한 경우	건당 -10
5. 만족도 조사	- 납품업자의 협약내용 및 이행관련 만족도 : 응답 사업자 만족도 100분위 비율×10점 ※ 8점은 판매촉진행사 진행 등의 공정한 기준, 판매수수료 결정 등의 공정한 기준, 납품업자선정 등의 공정한 기준, 매장 인테리어 비용 등의 공정한 기준에 각 1.5점씩 배점하고, 자금지원 및 납품업자 매출확대지원에 각 1점씩 배점하여 해당 항목의 만족도 결과를 반영 ※ 만족도 조사는 동반성장지수 대상기업이 아닌 기업에 대해 실시	10
	※ 1.계약내용의 공정성, 2.법 준수 및 법 위반 예방 노력, 3.상생협력 지원 항목 점수 합계를 90점 만점으로 환산한 후 만족도 조사점수(10점)를 합산하여 최종 등급 결정	

유통분야 협약 평가항목별 점수배분 기준 (온라인쇼핑몰)

평가 항목	세부평가 항목	배점																				
1. 계약의 공정성 (60)	(1) 납품업자와의 거래개시 및 중단 등에 대한 공정한 기준 설정·운용	6																				
	① 납품업자의 선정 및 입점·거래종료 결정 등에 대한 세부 기준 설정·공개	3																				
	② 납품업자의 선정 및 입점·거래종료 결정 등에 대한 세부 기준 준수	3																				
	(2) 판매수수료 등의 결정·변경 등의 공정한 기준 설정·운용	6																				
	① [특약매입, 위·수탁] 판매수수료 결정·변경 기준 공개 및 사전 협의 등에 대한 기준 설정·공개 [직매입] 판매장려금 결정·변경 기준 공개 및 사전 협의 등에 대한 기준 설정·공개	3																				
	② [특약매입, 위·수탁] 판매수수료 결정·변경 기준 공개 및 사전 협의 등에 대한 기준 준수 [직매입] 판매장려금 결정·변경 기준 공개 및 사전 협의 등에 대한 기준 준수	3																				
	(3) 판매촉진행사(할인행사·광고 등) 진행 및 비용분담 등의 공정한 기준 설정·운용	9																				
	① 판촉행사시 납품업자 등 참여·가격인하율·수량·비용분담 결정 등에 대한 기준 설정·공개	3																				
	② 판촉행사시 납품업자 등 참여·가격인하율·수량·비용분담 결정 등에 대한 기준 및 판촉비용 분담기준의 준수	3																				
	③ 대형유통업체와 납품업체 등 간 판촉비용 분담실적	3																				
	* 판촉비용 분담실적 :																					
	<table><tr><th>분담실적</th><th>점수</th></tr><tr><td>90% 이상</td><td>3.0점</td></tr><tr><td>85% ~ 90%미만</td><td>2.7점</td></tr><tr><td>80% ~ 85%미만</td><td>2.4점</td></tr><tr><td>75% ~ 80%미만</td><td>2.1점</td></tr><tr><td>70% ~ 75%미만</td><td>1.8점</td></tr><tr><td>65% ~ 70%미만</td><td>1.5점</td></tr><tr><td>60% ~ 65%미만</td><td>1.2점</td></tr><tr><td>55% ~ 60%미만</td><td>0.9점</td></tr><tr><td>55%미만</td><td>0.0점</td></tr></table>		분담실적	점수	90% 이상	3.0점	85% ~ 90%미만	2.7점	80% ~ 85%미만	2.4점	75% ~ 80%미만	2.1점	70% ~ 75%미만	1.8점	65% ~ 70%미만	1.5점	60% ~ 65%미만	1.2점	55% ~ 60%미만	0.9점	55%미만	0.0점
분담실적	점수																					
90% 이상	3.0점																					
85% ~ 90%미만	2.7점																					
80% ~ 85%미만	2.4점																					
75% ~ 80%미만	2.1점																					
70% ~ 75%미만	1.8점																					
65% ~ 70%미만	1.5점																					
60% ~ 65%미만	1.2점																					
55% ~ 60%미만	0.9점																					
55%미만	0.0점																					
대형유통업체의 판촉비용 분담액																						
총 판촉비용 (=대형유통업체의 판촉비용분담액+납품업체의 판촉비용분담액) ×100																						
* (증빙) 유통업체의 판촉비용 분담 실적 산출내역 증빙(재무회계시스템 등)																						
(4) 광고 수수료 등의 공정한 기준 설정·운용	6																					
① 광고 수수료 등의 기준 설정·공개	3																					

② 광고 수수료 등의 기준 준수	3																						
(5) 표준거래계약서 사용	10																						
(6) 결제수단 및 대금지급 기일 관련	9																						
① 협약체결 전 대비 * ‘현금’은 ▲ 현금, ▲수표, ▲만기 10일 이하의 상생결제를 의미함 현금 결제비율 개선(2점) : $\frac{\text{협약기간 중 현금 및 상생결제비율}(\%) - \text{협약기간 전년도 현금 및 상생결제비율}(\%)}{100(\%) - \text{협약기간 전년도 현금 및 상생결제비율}(\%)} \times 2\text{점}$ ※ 동 항목에서 상생결제시스템을 통한 결제는 상생결제(채권) 발행일로부터 만기 10일 이내의 것만 인정하며, 상생결제 만기일을 대금지급 기일로 인정 현금성 결제비율 개선(1점) : $\frac{\text{협약기간 중 현금성 결제비율}(\%) - \text{협약기간 전년도 현금성 결제비율}(\%)}{100(\%) - \text{협약기간 전년도 현금성 결제비율}(\%)} \times 1\text{점}$ ※ 100% 유지 시 만점, 협약기간 중 현금 또는 현금성 결제비율이 100% 이하이며 협약체결 전보다 낮아진 경우는 0점	3																						
② 대금지급 관련(6점) ②-1 (직매입거래의 경우) 상품 수령일로부터 대금지급 기일까지 평균 일수 - ‘상품수령일’이란 대규모유통업자가 납품업자로부터 목적물을 수령한 날을 의미 - 평균 산정 시에 임대차거래는 제외하고 산정 <table border="1"> <thead> <tr> <th>평균 일수</th><th>점수</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15일 이하</td><td>6.0점</td></tr> <tr> <td>15일 초과 20일 이하</td><td>5.0점</td></tr> <tr> <td>20일 초과 25일 이하</td><td>4.0점</td></tr> <tr> <td>25일 초과 30일 이하</td><td>3.5점</td></tr> <tr> <td>30일 초과 35일 이하</td><td>3.0점</td></tr> <tr> <td>35일 초과 40일 이하</td><td>2.5점</td></tr> <tr> <td>40일 초과 45일 이하</td><td>2.0점</td></tr> <tr> <td>45일 초과 50일 이하</td><td>1.5점</td></tr> <tr> <td>50일 초과 55일 이하</td><td>1.0점</td></tr> <tr> <td>55일 초과 60일 이하</td><td>0.5점</td></tr> </tbody> </table> ※ 평균 일수 산출방식 : $\sum(\text{총 거래금액 중 특정거래 건의 거래금액이 차지하는 비율} \times \text{특정거래 건의 마감일로부터 대금지급 기일까지의 일수})$	평균 일수	점수	15일 이하	6.0점	15일 초과 20일 이하	5.0점	20일 초과 25일 이하	4.0점	25일 초과 30일 이하	3.5점	30일 초과 35일 이하	3.0점	35일 초과 40일 이하	2.5점	40일 초과 45일 이하	2.0점	45일 초과 50일 이하	1.5점	50일 초과 55일 이하	1.0점	55일 초과 60일 이하	0.5점	6
평균 일수	점수																						
15일 이하	6.0점																						
15일 초과 20일 이하	5.0점																						
20일 초과 25일 이하	4.0점																						
25일 초과 30일 이하	3.5점																						
30일 초과 35일 이하	3.0점																						
35일 초과 40일 이하	2.5점																						
40일 초과 45일 이하	2.0점																						
45일 초과 50일 이하	1.5점																						
50일 초과 55일 이하	1.0점																						
55일 초과 60일 이하	0.5점																						

수)

②-2. (특약매입, 위수탁 거래 등의 경우) 월 판매마감일로부터 대금지급 기일까지의 평균 일수 (대금지급절차 월평균* 마감횟수에 따라 다른 기준 적용)

- '대금지급절차 마감'이란, 대기업이 납품업자로부터 목적물을 수령한 이후, 이에 대한 내부적 지급결정절차를 마무리하는 것을 말함
- 평균 산정 시에 임대차거래는 제외하고 산정

평균 일수	평균 마감횟수 1회 이상 2회 미만	평균 마감횟수 2회 이상 3회 미만	평균 마감횟수 3회 이상
8일 이하	6점	6점	6점
8일 초과 11일 이하	5.0점		
11일 초과 14일 이하	4.0점		
14일 초과 17일 이하	3.0점	4.0점	5.0점
17일 초과 20일 이하	2.0점	3.0점	4.0점
20일 초과 23일 이하	1.0점	2.0점	3.0점
23일 초과 26일 이하	0.5점	1.0점	2.0점
26일 초과 29일 이하		0.5점	1.0점
29일 초과 40일 이하			0.5점

※ 평균 일수 산출방식 : $\sum(\text{총 거래금액 중 특정거래 건의 거래금액이 차지하는 비율} \times \text{특정거래 건의 마감일로부터 대금지급 기일까지의 일수})$

※ 직매입과 특약매입·위수탁 등이 혼재되어 있을 경우 각 거래의 유형별 점수의 가중 평균으로 함

(7) 판매수수료·판매장려금 등의 개선

8

① [특약매입, 위·수탁] 판매수수료율 (4점) :

- 협약기간 이전 연도에 공정위에서 발표한 대형유통업체 서면실태조사 결과의 업체별 명목수수료율 수준(a)을 기준으로 하여 평가

* 예) a=30%인 경우

구간	28.0% 이하	28.0%초과 29.0%이하	29.0%초과 30.0%이하	30.0%초과 31.0%이하	31.0%초과
점수	4	3	2	1	0

4

※ 단, 수수료율이 감소한 경우,

- 3.0%p 이상 인하시 4점
- 3.0%p 미만~0%p 이상 인하 시 4점에서 인하비율에 따른 점수

	로 계산하여 위 기준에 따른 점수보다 높을 경우 그 점수를 적용	
	[직매입] 상품 직매입 거래 금액 대비 판매장려금액의 수준(4점) (상품 직매입 거래 금액 대비 판매장려금액의 비율 = $\frac{\text{협약기간중 총 판매장려금액}}{\text{협약기간중 총 상품 직매입 거래 금액}}$) - 0.5% 이하 4점 - 0.5%초과 1%이하 3점 - 1%초과 1.5%이하 2점 - 1.5%초과 3%이하 1.5점 - 3%초과 4.5%이하 1점 - 4.5%초과 6%이하 0.5점 - 6%초과 0점 ※ 단, 상품 직매입 거래 금액 대비 판매장려금액의 비율이 인화된 경우 아래 기준에 따른 점수가 더 높을 경우 그 점수를 부여 - 15% 이상 인하시 4점 - 15% 미만 ~ 0% 이상 인하시 4점에서 인하비율에 따른 점수 적용	
	② [특약매입, 위·수탁] 직매입거래 비중의 증가 비율(4점) : - 10%이상 증가 시 4점 - 10% 미만~0% 이상 증가 시 4점에서 증가비율에 따른 점수 적용 - 단, 직매입거래 비중이 50%이상인 경우 4점 부여 ※ 직매입거래 비중은 총매출액 대비 직매입거래 매입액으로 산정 [직매입] 협약사 중 전년과 동일한 조건으로 계약을 연장하고 전년 매입액 이상 유지한 협약사 비율 * 전년과 동일한 계약조건 : 납품단가 유지 및 매입액 대비 동일수준의 장려금 수취 - 거래조건 유지율 50% 이상 : 4점 - 거래조건 유지율 50%미만 ~ 25% 이상 : 2점 - 거래조건 유지율 25%미만 ~ 0% 이상 : 1점	4
	(8) 납품업자 등과의 거래와 관련된 불공정거래행위 방지 규정 설정 및 운용 ※ 중간유통업자(벤더)를 통한 납품을 유도하는 행위 금지, 입점 상담 단계에서 납품업자 등의 경영정보를 요구하는 행위 금지, 판매분 매입의 원칙적 금지 등 등	6
	① 납품업자 등과의 거래와 관련된 불공정거래행위 방지 규정 설정·공개 ② 납품업자 등과의 거래와 관련된 불공정거래행위 방지 규정 준수 ③ 대·중소기업간 공정거래협약 이행평가 등에 관한 기준(유통분야) 제2장(협약내용)의 충실한 반영	2 2 2
2. 법 위반 예방 및 법 준수 노력 (20)	(1) 법위반 사전 예방 및 사후 감시시스템 구축·운용	11
	① 법위반 사전예방 및 사후 감시시스템 구축	8
	㉠ 사전 서면 계약체결 및 법정 계약사항이 명시된 서면 교부 시스템 구축	3
	㉡ 서면 교부 이전 상품 제조·주문(구두발주) 등의 방지 시스템 구축	3
	㉢ 경영정보 요구 목적·범위·절차 관련 기준 마련 및 준수	2
	② 법위반 사전예방 및 사후 감시시스템·기준의 운용 및 자체 점검 실시 실적	3
	(2) 대규모유통업법 주요 내용 준수 여부	9

	① ‘온라인 쇼핑몰업자의 불공정행위 심사지침’ 준수	3
	② ‘특약매입거래에 관한 부당성 심사지침’ 준수	2
	③ ‘판매장려금 부당성 심사에 관한 지침’ 준수	2
	④ ‘대규모유통업자의 반품행위에 대한 위법성 심사지침’ 준수	2
3. 상생 협력 지원 (20)	(1) 금융(자금)지원 (협약체결 전 대비)	10
	① 전년 매출액 대비 금융지원 실적(8점) $\frac{\text{금융지원 실적}}{\text{전년 매출액} \times 0.008} \times 8\text{점}$ ※ 금융지원 실적이 전년 매출액의 0.8% 이상인 경우 만점 ※ 금융지원 실적 = [(직접지원액×2) + 혼합지원액]	8
	② 간접지원(금융기관 연계 대출지원)(2점) - 제도 도입 : 금융기관과 대출한도 약정체결 및 지원실적 규모 고려	2
	(2) 기타 지원 (협약체결 전 대비)	10
	① 최저임금 등 공급원가 변동 시 납품가격·판매수수료 조정실적	
	① 중소기업(중소 납품업자) 상품판매 실적의 증가비율 - 10% 이상 : 2점 만점 - 10% 미만~0% 이상 : 2점 만점에서 증가비율에 따른 점수	2
	② 광고비, 서버비 등 각종 비용 인하 또는 지원 실적	4
	③ 기타 지원실적 ※ 예시 - 중소기업의 판로확보 지원 - 중소기업 등에 대한 납품대금 조기지급 - 퇴점 예정업체가 재고 소진을 위한 할인판매를 하는 경우 협의를 거쳐 판매수수료를 인하한 실적(온라인쇼핑몰) 등 - 중소기업 등에 대한 소비자중심경영(CCM) 인증 지원	4
	(3) 추가 가점항목	+10
	① CP 평가결과 : AAA등급 1.5점, AA등급 1점, A등급 0.5점 가점	+1.5
	② CCM 인증 : 취득시 1점 가점	+1
	③ 협약기간 연장 및 만료 1개월 이내 재협약 체결 : 1점 가점 (단, 직전 연도 협약에서 1년 이상 기간의 협약을 체결한 유통업체의 경우 1개월 이내 재협약을 체결한 것으로 인정)	+1
	④ 최저임금 등 공급원가 변동시 납품가격·판매수수료 조정 실적	+2
	⑤ 재난으로 어려움을 겪는 납품업자에 대한 지원 : 2.5점 가점	+2.5
	⑥ 주요 분야 일감 개방 실적 : 1점 가점	+1
	⑦ 평가기준 제9조 제5항에 따른 가점 : 1점 가점	+1
4. 법 위반 등에 따른 감점	(1) 대규모유통업법, 공정거래법 등 공정위 소관 법률 위반에 따른 조치	-
	① 협약기간 중 대규모유통업법 위반행위로 경고 이상의 조치를 받은 경우 ※ 경고(-3), 시정명령(-15), 과징금(-20), 고발(-25)	최대 -25
	② 대규모유통업법 주요 위반행위 추가 감점 - 판매촉진비용의 부담전가 금지 (제11조), 납품업자등의 종업원 사용 금지(제	최대 각 -5

	12조), 배타적 거래 강요(제13조), 경영정보 제공 요구(제14조), 불이익 제공 행위의 금지(제17조) ※ 경고(-2), 시정명령·과징금·고발(-5)	
	③ 공정거래위원회 소관 법률 위반에 따른 조치를 받은 기업에 대해 협약평가위원회가 감점하기로 의결한 경우(납품업자 등과의 상생 협력에 반하는 행위에 한함)	최대 -5
	④ 협약기간 중 공정거래법 위반행위 중 납품업자 등에 대한 거래상지위 남용행위로 공정위로부터 조치를 받은 경우 ※ 경고(-1), 시정명령(-3), 과징금(-4), 고발(-5)	최대 -5
	(2) 납품 과정에서 임직원의 법규위반행위	-
	- 임직원이 납품 과정에서 금품수수, 배임, 청탁 등 기업윤리와 상생협력에 반하는 행위를 한 경우	건당 -10
5. 만족도 조사	- 납품업자의 협약내용 및 이행관련 만족도 : 응답 사업자 만족도 100분위 비율×10점 ※ 8점은 판매촉진행사 진행 등의 공정한 기준, 판매수수료 결정 등의 공정한 기준, 납품업자선정 등의 공정한 기준, 매장 인테리어 비용 등의 공정한 기준에 각 1.5점씩 배점하고, 자금지원 및 납품업자 매출확대지원에 각 1점씩 배점하여 해당 항목의 만족도 결과를 반영 ※ 만족도 조사는 동반성장지수 대상기업이 아닌 기업에 대해 실시	10
	※ 1.계약내용의 공정성, 2.법 준수 및 법 위반 예방 노력, 3.상생협력 지원 항목 점수 합계를 90점 만점으로 환산한 후 만족도 조사점수(10점)를 합산하여 최종 등급 결정	